

UP

IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA AT BENGALURU

W.P. No. 13437 / 2022

BETWEEN:

Bistappa

... Petitioner

AND:

State of Karnataka and others

... Respondents

INDEX

SL. NO.	PARTICULARS	PAGE NOS.
1)	Synopsis	1-6
2)	Memorandum of Writ Petition	7-11
3)	Verifying Affidavit	22-
4)	ANNEXURE-A:- Copy of RR-5 of land in Sy. No.245	23-24
5)	ANNEXURE-B:- Copy of Index of Land in Sy. No.245	25-26
6)	ANNEXURE-C:- Copy of Form No.53 dated 17.12.1998	27-30
7)	ANNEXURE-D:- Copy of order of grant dated 04.03.2012 made by Tahasildhar in case No.LND.SR.34/2011-12	31-36
8)	ANNEXURE-E:- Copy of grant certificate dated 06.12.2006	37-41
9)	ANNEXURE-F:- Copy of grant challan for having paid premium	42-43
10)	ANNEXURE-G:- Copy of mutation register extract in M.R.No. H-27	44-
11)	ANNEXURE-H:- Copy of RTC extract in respect of the land in Sy. No.245 for the year 2020-21	45-51
12)	ANNEXURE-J:- Copy of sketch prepared jointly by the revenue and survey authorities	52-53
13)	ANNEXURE-K:- Copy of show-cause notice dated 17.09.2018	54-
14)	ANNEXURE-L:- Copy of reply dated 24.09.2018	55-60

15)	ANNEXURE-M:-	Copy of order dated 02.12.2020 passed by A C	61-62
16)	ANNEXURE-N:-	Copy of appeal in R.A. No.26/2020-21	63-71
17)	ANNEXURE-P:-	Copy of order dated 15.12.2020 of DC	72
18)	ANNEXURE-Q:-	Copy of representation dated 15.12.2020	73
19)	ANNEXURE-R:-	Copy of representation dated 19.12.2020	74
20)	ANNEXURE-S:-	Copy of mutation entry in M.R.No.T-68	75-76
21)	ANNEXURE-T:-	Copy of RTC extract in respect of Sy. No.245 for the year 2020-21	77-78
22)	ANNEXURE-V:-	Copy of representation dated 23.12.2020	79-81
23)	Vakalath		82

84. 2A for WSP/MSA.

85. AFFIDAVIT

83-84

85.

BENGALURU

DATE: 11.01.2021

ADVOCATE FOR PETITIONER
(S. V. PRAKASH)

IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA AT BENGALURU

W.P. No. _____ / 2021

BETWEEN:

Bistappa

... Petitioner

AND:

State of Karnataka and others

... Respondents

SYNOPSIS

DATES	EVENTS
1970-71	The petitioner was and has been in unauthorized cultivation of 3 acres of land in Sy. No.245 of Halesoraba village.
17.12.1998	The petitioner applied for regularization of his unauthorized cultivation over 3 acres of land in Sy. No.245 under Form No.53 in terms of Section 94-G of the Act.
NIL	The revenue entries conducted the measurements of the land in occupation of the petitioner and others in Sy. No.245 and prepared a sketch wherein the petitioner is shown to be in unauthorized possession of 2 acres 15 guntas of land in Sy. No.245.
18.11.2016	The committee constituted for reservation of unauthorized occupation over government land, Soraba passed resolution recommending regularization of unauthorized cultivation of 2 acres 15 guntas of land in favour of the petitioner.

29.11.2016	The petitioner paid the premium amount to the government in a sum of ₹4,052/-
NIL	The Tahasildhar in terms of Rule 108-D-3 of Karnataka Land Revenue Rules, 1966 passed a formal order of grant based on recommendation of the committee.
06.12.2016	Pursuant to the order of grant, grant certificate was issued to the petitioner.
30.05.2017	The revenue authorities have accepted the mutation and entries came to be made in the RTC in favour of the petitioner in respect of 2 acres 15 guntas of land in Sy. No.245 of Halesoraba village.
17.09.2018	The Assistant Commissioner slapped a notice to show cause as to why the grant of 2 acres 15 guntas of land in Sy. No.245 of Halesoraba shall not be cancelled.
21.09.2018	The petitioner offered explanation to the show cause notice issued by the Assistant Commissioner.
02.12.2020	The Assistant Commissioner without holding enquiry and without providing sufficient opportunity of hearing to the petitioner cancelled the grant of 2 acres 15 guntas of land in Sy. No. 245 of Halesoraba village.

14.12.2020	Aggrieved by the order of the Assistant Commissioner, cancelling the grant, the petitioner preferred appeal before the Deputy Commissioner, Shivamogga in R.A. No.26/2020-21 along with application for stay.
15.12.2020	The Deputy Commissioner granted stay of order of the Assistant Commissioner from 14.12.2020 upto 07.01.2021.
15.12.2020	The petitioner submitted representation to the Tahasildhar, Soraba brining to his notice the stay of cancellation of grant issued by the Deputy Commissioner and requested not to delete his name from the RTC.
15.12.2020	The petitioner appeared in person before the Tahasildar, Soraba and submitted representation requesting not to delete his name from the revenue records along with the copy of the stay granted by the Deputy Commissioner.
19.12.2020	The Tahasildhar, Soraba deleted the name of the petitioner from RTC and substituted the entry as 'sarkari khanu' in respect of 2 acres 15 guntas of land in M.R.No.T-68.
22.12.2020	The petitioners made a representation to the Chief Secretary and Deputy Commissioner and Assistant Commissioner against the deletion of his name by the Tahasildhar notwithstanding the order of stay granted by the Deputy

	Commissioner in the appeal filed by him against the order of Assistant Commissioner cancelling the grant.
--	---

-:- BRIEF FACTS OF THE CASE -:-

The petitioner was and has been in unauthorized cultivation of 2 acres 15 guntas of land in Sy. No.245 of Halesoraba village, Soraba Taluk since the year 1970-71. The land in Sy. No.245 of Halesoraba belong to the Government and set up all for the purpose of villagers as could be seen from RR-5 and RR-6. Upon inserting Section 94-B to the Karnataka Land Revenue Act, 1964, paving way for regularization of unauthorized cultivation of government lands, the petitioner submitted application seeking regularization of his unauthorized cultivation over 3 acres of land in Sy. No.245 within the time allowed under law in Form No.53. Pursuant to the application, the revenue authorities conducted measurement of his lands and prepared sketch through mahazar and submitted the same to the committee. The committee in turn on perusal of materials placed before it by a unanimous resolution recommended to regularize 2 acres 15 guntas of land in Sy. No.245 in favour of the petitioner. Pursuant to the said recommendation, the Tahasildhar passed a formal order of grant, granting 2 acres 15 guntas of land in Sy. No.245 in favour of the petitioner in terms of Rule 108-D(3) of Karnataka Land Revenue Rules, 1966. Before that, the petitioner deposited premium amount as fixed by the Tahasildhar in a sum of ₹4,052/- to the treasury. The

Tahasildhar, Soraba issued the grant certificate in respect of the granted land to the petitioner. The revenue authorities have accepted the mutation based on the order of grant made by the Tahasildhar, Soraba. Thereafter, the name of the petitioner has been shown as owner in possession of 2 acres 15 guntas of land in Sy. No.245. On account of the same, the petitioner became the absolute owner in possession of 2 acres 15 guntas of land in Sy. No.245. when this being the position, the Assistant Commissioner issued a show cause notice to show cause as to why the grant of the 2 acres 15 guntas of land in Sy. No.245 of Halesoraba shall not be cancelled as it is treated as a forest. The petitioner offered his explanation to the show cause notice, thereafter the Assistant Commissioner in purported exercise of his powers under Rule 108-K of aforesaid Rules canceled the grant without holding appropriate enquiry and without providing opportunity of hearing the petitioner. Aggrieved by the same, the petitioner challenged the cancellation of the grant order before the Deputy Commissioner by filing appeal in R.A. No. 26/2020-2021 along with application for stay. The Deputy Commissioner Shivamogga by his order dated 15.12.2020 passed an order of stay w.e.f 14.12.2020 upto 07.01.2021 staying the operation and execution of the order cancelling the grant passed by the Assistant Commissioner. The petitioner submitted representation to the Tahasildhar, Soraba bringing to his notice the order of stay granted by the Deputy Commissioner and requested him not to delete his name from the RTC and not

to substitute the entry as 'sarkari khanu' in respect of 2 acres 15 guntas of land in Sy. No.245. Apart from that the petitioner personally visited the office of the Tahasildhar, Soraba and submitted representation along with the copy of the stay order and requested the Tahasildhar to delete his name and substitute the entry as 'sarkari khanu' in respect of the land granted to him. Nevertheless, the Tahasildhar on 19.12.2020 at about 5.16 p.m. deleted the name of the petitioner in the RTC and substituted an entry as 'sarkari khanu'. Aggrieved by the same the petitioner submitted representation to the Chief Secretary, Deputy Commissioner, Shivamogga District, Assistant Commissioner and others requesting to take action against the Tahasildhar for having flouted the stay granted by the Deputy Commissioner. But no action has been taken so far. The petitioner aggrieved by the same has preferred this writ petition.

BENGALURU

DATE: 11.01.2021

**ADVOCATE FOR PETITIONER
(S. V. PRAKASH)**

IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA AT BENGALURU
(Original Jurisdiction)

W. P. No. 13437 /2022 (KLR)

BETWEEN:

Bistappa
S/o Late Hullappa
Aged about 67 years
Agriculturist
R/o Halesoraba village,
Kasaba Hobli,
Soraba Taluk-577 429
Shivamogga District.

Petitioner

AND:

- 1) State of Karnataka
Represented by its Principal Secretary and Commissioner
Department of Revenue
Multistoried Building
Dr. Ambedkar Veedhi,
Bengaluru-560001.
- 2) The Deputy Commissioner
Shivamogga District,
Shivamogga-577 201.
- 3) The Assistant Commissioner
Sagar Sub Division,
Sagar-577 401.
- 4) The Tahasildhar
Soraba Taluk,
Soraba-577 429.

Respondents

**MEMORANDUM OF WRIT PETITION UNDER ARTICLES 226
& 227 OF CONSTITUTION OF INDIA**

The petitioner submits as follows:-

- 1) In this writ petition, the petitioner challenges the deletion of his entry made in his favour and thereby substituting entry as 'Kharab Kanu' in respect of the land measuring 2 acres 15 guntas in Sy. No.245 of Halesoraba village, Kasaba Hobli, Soraba Taluk of Shivamogga district and prays for other consequential reliefs.

- 2) The petitioner was an ordinarily resident of Halesoraba village, Kasaba Hobli Soraba Taluk from the time of his ancestors. He was in unauthorized possession and cultivation of 3 acres of land comprised in Sy. No.345 of Halesoraba village, Soraba Taluk which was government barren land. The entire land in Sy. No.245 is shown to be the land reserved for the farmers of the village as per the entries in the record of rights. A true copy of RR-5 in respect of land bearing Sy. No.245 is produced herewith and marked as **ANNEXURE-A**. A true copy of Index of Land/Form No.6 in respect of Sy. No.245 is produced herewith and marked as **ANNEXURE- B**.
- 3) The petitioner after coming into force of Section 94-B to the Karnataka Land Revenue Act, 1964 (*hereinafter referred to the Act for short*) filed an application in Form No.53 on 17.12.1998 seeking to regularize his unauthorized cultivation over 3 acres of land in Sy. No.245 of Halesoraba village, Sorab. A true copy of Form No.53 dated 17.12.1998 is produced herewith and marked as **ANNEXURE-C**. Pursuant to the application filed by the petitioner, the land grant committee has recommended to grant 2 acres 15 guntas of land to the petitioner in Sy. No.245 even though the petitioner claimed 3 acres of land by way of regularization of his unauthorized cultivation. Pursuant to the same, the Tahasildhar by his order dated

04.03.2012 passed a formal order of grant in favour of the petitioner in respect of 2 acres 15 guntas of land in Sy. No.245 in terms of Rule 108 D (3) of the Karnataka Land Revenue Rules,1966. Further, on the same date in the same order, other similarly placed persons have also been granted with different extent of land by the Tahasildhar. A true copy of the order of grant dated 04.03.2012 made by Tahasildhar in case No.LND.SR.34/2011-12 is produced herewith and marked as **ANNEXURE-D**. Pursuant to the order of grant, the Tahasildhar has issued grant certificate on 06.12.2016. A true copy of the grant certificate dated 06.12.2016 is produced herewith and marked as **ANNEXURE-E**.

- 4) The grant made in favour of the petitioner was only after the petitioner paid the upset price of ` 4,052/- A true copy of the bank challan for having paid premium to the government is produced herewith and marked as **ANNEXURE-F**. Pursuant to the issuance of grant certificate, the revenue authorities have accepted the mutation in respect of Sy. No.245 measuring 2 acres 15 guntas in favour of the petitioner in M.R.No.H-27 dated 30.05.2017. A true copy of the mutation register extract in M.R.No. H-27 is produced herewith and marked as **ANNEXURE-G**. Based on the mutation entries, the entries in the revenue records is made in the name of the

petitioner in respect of land measuring 2 acres 15 guntas in Sy. No.245. A true copy of RTC extract in respect of the land in Sy. No.245 for the year 2020-21 is produced herewith and marked as **ANNEXURE-H**. Before regularization of the unauthorized cultivation of the petitioner and others in Sy. No.245, the revenue authorities along with Taluk Surveyor conducted local inspection of the land and prepared sketch. A true copy of the sketch prepared jointly by the revenue and survey authorities is produced herewith and marked as **ANNEXURE-J**.

- 5) It is submitted that on 17.09.2018, the Assistant Commissioner issued a show-cause notice to the petitioner to show cause as to why the grant of 2 acres 15 guntas of land in Sy. No.245 shall not be cancelled as the said land is classified as 'Kharab kharu' in exercise of his powers under Section 108(K) of the Karnataka Land Revenue Rules, 1966. A true copy of show-cause notice dated 17.09.2018 issued by the Assistant Commissioner is produced herewith and marked as **ANNEXURE-K**. The petitioner offered his explanation to the show-cause notice issued by the Assistant Commissioner on 24.09.2018. A true copy of the reply dated 24.09.2018 is produced herewith and marked as **ANNEXURE-L**.

- 6) The petitioner submits that the Assistant Commissioner without conducting appropriate enquiry in tune with the principles of natural justice and the provisions of Karnataka Land Revenue Rules, 1966 on 02.12.2020 cancelled the grant made in favour of the petitioner on the ground that the land was reserved as 'Kharab Khanu' and such a land shall be preserved as 'Khanu' only. A true copy of the order dated 02.12.2020 passed by the Assistant Commissioner is produced herewith and marked as **ANNEXURE-M**. Aggrieved by the order of the Assistant Commissioner, the petitioner preferred an appeal before the Deputy Commissioner, Shivamogga district, Shivamogga in R.A. No.26/2020-21 in terms of Section 49(b) of the Act along with an application for stay of the impugned order. A true copy of memorandum of appeal filed in R.A. No.26/2020-21 is produced herewith and marked as **ANNEXURE-N**. The Deputy Commissioner having admitted the appeal granted an interim order of stay, staying the order of the Assistant Commissioner w.e.f. from 14.12.2020 till the next date of hearing i.e. 07.01.2021. A true copy of the interim order as well as the notice dated 15.12.2020 issued by the Deputy Commissioner in R.A. No.26/2020 is produced herewith and marked as **ANNEXURE-P**.

- 7) It is submitted that after issuance of stay by the Deputy Commissioner, the petitioner on 15.12.2020 submitted the representation to the Tahasildhar requesting him not to change the entries in the revenue records in respect of his land and not to delete his name by substituting the entry as 'Kharab Khanu'. A true copy of representation dated 15.12.2020 is produced herewith and marked as **ANNEXURE- Q.**
- 8) The petitioner on the 19.12.2020 approached the Tahasildhar in person and submitted representation requesting him not to delete his name in the RTC in respect of the land granted to him bringing to his notice the order of stay granted by the Deputy Commissioner. A true copy of the representation submitted by the petitioner on 19.12.2020 to the Tahasildhar in person is produced herewith and marked as **ANNEXURE-R.**
- 9) The petitioner submits that as on 18.12.2020 there was no change in the revenue records relating to the land of the petitioner. As already submitted, the petitioner submitted representation to the Tahasildhar bringing to his notice about the stay granted by the Deputy Commissioner on 15.12.2020. In spite of the representation and notwithstanding the order of stay granted by the Deputy Commissioner in the appeal filed by the petitioner, the Tahasildhar has deleted the entry made in favour of the

petitioner on 19.12.2020 at 5.16 p.m. as per M.R.No.T-68 based on the order passed by the Assistant Commissioner cancelling the grant. A true copy of the mutation entry in M.R.No.T-68 is produced herewith and marked as **ANNEXURE-S**. After the mutation entry, now the entry is made in the revenue records showing the land as 'Kharab Khanu' and name of the petitioner has been deleted. A true copy of RTC extract in respect of Sy. No.245 for the year 2020-21 is produced herewith and marked as **ANNEXURE-T**.

- 10) The petitioner having noticed that notwithstanding the order of stay granted by the Deputy Commissioner his name was deleted by the Tahasildhar inspite of representation submitted by him along with the copy of stay order submitted representation to the Chief Secretary, Government of Karnataka and Lokayuktha as well as Deputy Commissioner and to the Assistant Commissioner on 23.12.2020 requesting them to see that entry existed prior to order of the Tahasildhar be restored. A true copy of representation dated 23.12.2020 made by the petitioner is produced herewith and marked as **ANNEXURE-V**.
- 11) The petitioner having been highly aggrieved by the deletion of his name in the revenue records notwithstanding the issuance of stay granted by the Deputy Commissioner staying the operation of the order of

the Assistant Commissioner cancelling the grant has presented this memorandum of writ petition on the following amongst other valid grounds to be urged at the time of hearing:-

-:- GROUND -:-

- 12) The impugned action of the Tahasildhar of Soraba in deleting the entry made in favour of the petitioner and substituting the entry as 'sagrari kharu' in respect of 2 acres 15 guntas in Sy. No.245 of Halesoraba is totally illegal, arbitrary besides in utter violation of order of stay granted by the Deputy Commissioner, Shivamogga District, Shivamogga in R.A. No.26/2020-21 dated 15.12.2020. In the circumstances, the action of Tahasildhar in substituting the entry in RTC is absolutely illegal and one without jurisdiction and without authority of law.
- 13) The Tahasildhar, Soraba has committed an error in not appreciating that the petitioner was in unauthorized cultivation of 3 acres of land in Sy. No.245. He made application seeking regularization of his unauthorized cultivation over 3 acres of land in Sy. No.245 before the competent authority within the time. The committee constituted for regularization of unauthorized occupation of government land considering the materials placed before it passed unanimous resolution recommending regularization

of 2 acres 15 guntas of land in Sy. No.245 in favour of the petitioner. Pursuant to the said order, the petitioner deposited a sum of ₹4,052/- as premium amount to the Government treasury. Thereafter, the Tahasildhar, Soraba issued the grant certificate. Based on the grant and the issuance of the grant certificate, the revenue authorities have accepted mutation in favour of the petitioner in respect of 2 acres 15 guntas of land in Sy. No.245 of Halesoraba village. Thereafter, the Tahasildhar issued show cause notice to the petitioner to show cause as to why the grant of 2 acres 15 guntas of land in Sy. No.245 of Halesoraba shall not be cancelled. The petitioner offered explanation to the said show cause notice. In spite of the same, the Assistant Commissioner passed an order cancelling the grant on the ground that the land in Sy. No.245 reserved as Soppinabetta and the government has treated Soppinabetta land as reserved forest and therefore the grant made in favour of the petitioner was contrary to law and accordingly cancelled the grant. Aggrieved by the order of the Assistant Commissioner, cancelling the grant, the petitioner has preferred an appeal before the Deputy Commissioner in terms of Section 49-B of the Karnataka Land Revenue Act, 1964 along with an application for stay. By an order dated 15.12.2020, the Deputy Commissioner issued an order of stay w.e.f 14.12.2020 upto the next date of hearing i.e. 07.01.2021. From the above, it is

- pellucid that the order of cancellation of grant passed by the Assistant Commissioner has been stayed by the Deputy Commissioner and therefore the Tahasildhar could not have deleted the entry made in favour of the petitioner in the RTC during subsistence of an order of stay granted by the Deputy Commissioner. In this view of the matter, the deletion of entry in the RTC made in favour of the petitioner cannot be countenanced.
- 14) The Tahasildhar, Soraba has committed serious error in not appreciating that the Deputy Commissioner is the appellate authority against the order of cancellation of grant passed by the Assistant Commissioner under Section 49-B of the Karnataka Land Revenue Act, 1964. It is an admitted fact that the Deputy Commissioner, Shivamogga district, Shivamogga by his order dated 17.12.2020 was pleased to stay the operation and implementation of order of cancellation of grant passed by the Assistant Commissioner. By virtue of order of stay granted by the Deputy Commissioner, the question of implementing the order of cancellation of grant passed by the Assistant Commissioner does not arise. Therefore the Tahasildhar ought not to have deleted the name of the petitioner from the RTC in respect of 2 acres 15 guntas of land in Sy. No. 245. In the circumstances, the deletion of entry in the RTC

made in favor of the petitioner by the Tahasildhar cannot be countenanced.

- 15) It is matter of record that the petitioner personally visited the office of the Tahasildhar and submitted representation along with the copy of order of stay granted by the Deputy Commissioner and requested the Tahasildhar not to delete his name from the RTC and substitute the entry as 'sarkari khanu' in respect of 2 acres 15 guntas of land in Sy. No.245. Apart from that, the petitioner also made application / representation to the Tahasildhar, Soraba Taluk, Soraba. Notwithstanding the said representation, the Tahasildhar, Soraba accepted the mutation based on the order of the Assistant Commissioner cancelling the grant on 19.12.2020 at 5.16 p.m. Therefore, the Tahasildhar has committed grave illegality in the matter of deletion of the name of the petitioner from the RTC in respect of 2 acres 15 guntas of land in Sy. No.245 of Halesoraba village.
- 16) The Tahasildhar is inferior officer to the Deputy Commissioner, the Deputy Commissioner is the head of Shivamogga District Revenue Administration. Apart from that the Deputy Commissioner, Shivamogga district is the appellate authority against the order passed by the Assistant Commissioner regard being had to the Section 49(B) of Karnataka Land Revenue Act, 1964. Therefore,

the Deputy Commissioner has stayed the order of the Assistant Commissioner cancelling the grant the Tahasildhar sought not to have taken any action contrary to the order of stay granted by the Deputy Commissioner, Shivamogga district, Shivamogga.

- 17) The Tahasildhar has committed serious error in not appreciating that it is his bounden duty to honour the majesty of law i.e. the stay order granted by the Deputy Commissioner staying the operation of order of cancellation of grant passed by the Assistant Commissioner. The Tahasildhar being responsible officer ought not to have violated the order of stay granted by the Deputy Commissioner. The Tahasildhar inspite of bringing to his notice, the order of stay granted by the Deputy Commissioner in appeal filed by the petitioner in R.A. No. 26/202021 in most casual manner deleted the entry in favour of the petitioner in respect of 2 acres 15 guntas of land in Sy. No.245 of Halesoraba village. In this view of the matter, the deletion of entry in favour of the petitioner cannot be countenanced.
- 18) It is well settled that the Tahasildhar being inferior officer and being head of Taluk Administration is bound by the order of stay granted by the Deputy Commissioner. The Tahasildhar ought not to have thrown order of stay granted by the Deputy Commissioner to the petitioner.

Therefore the impugned order of the Tahasildhar in deleting the name of the petitioner from the RTC records cannot be accepted.

- 19) The Tahasildhar, Soraba has not appreciated that when Deputy Commissioner in the appeal filed by the petitioner in R.A. No.26/2020-21 granted an order of stay, it has got the effect of stalling the further proceedings pursuant to the order of cancellation of grant passed by the Assistant Commissioner. The Tahasildhar, Soraba ought to have obeyed the order of stay granted by the Deputy Commissioner. As otherwise, there will be no sanctity to the orders passed by the appellate authority and granting interim stay. If order of stay granted by the appellate authorities is ignored by the Tahasildhar who is subordinate to the Deputy Commissioner, they will be anarchy and there will be no value for Rule of Law.
- 20) Viewed the matter from any angle regard being had to the admitted facts and circumstances of the case, the order/ action taken by the Tahasildhar to delete the entry made in favor of the petitioner substituting the entry as 'sarkari khanu' is one without jurisdiction and without authority of law in as much it is in utter violation of order of stay granted by the Deputy Commissioner in statutory appeal filed by the petitioner in R.A. No.26/2020-21 and therefore the said action / order is liable to be quashed.

- 21) The petitioner has no other alternative and efficacious remedy than to invoke the jurisdiction of this Hon'ble court under Articles 226 & 227 of Constitution of India.
- 22) The petitioner has not filed any writ petition earlier to this day in respect of the cause of action for which the present writ petition is filed.
- 23) The petitioner has not filed any suit before the Civil Court or initiated any proceedings before any other authority in respect of the subject matter of this writ petition.
- 24) The petitioner craves leave of this Hon'ble Court to urge further grounds if any at the time of hearing.

-:-PRAYER:-:-

WHEREFORE, the petitioner most respectfully prays that, the Hon'ble Court may kindly be pleased to:-

- a) **Issue a writ or order or direction** quashing the mutation entry accepted by the fourth respondent Tahasildhar, Soraba Taluk Soraba in M.R.T-68 so far as it relates to the petitioner is concerned which has been signed by the Tahasildhar on 19.12.2020 at 5.16 p.m. produced as per Annexure-S to the writ petition.
- b) **Issue an appropriate writ or order or direction**, directing the Tahasildhar to restore the entry which stood prior to the impugned mutation bearing No.T-68 subject to the final outcome of the appeal in R.A. No. 26/2020-21 on the file of the Deputy Commissioner, Shivamogga district, Shivamogga

- c) **Issue** any other appropriate writ or order or direction as this Hon'ble Court deems it appropriate in the admitted facts and circumstances of the case and pass such other suitable order/s as this Hon'ble Court deems it appropriate in the attendant facts and circumstances of the case to secure the ends of justice;
- d) **Award** the cost of this proceeding.

BENGALURU

DATE: 11.01.2021

**ADVOCATE FOR PETITIONER
(S. V. PRAKASH)**

ADDRESS FOR SERVICE:-

**SRI. S.V. PRAKASH
SRI. UMESH MOOLIMANI**
Advocates,
186/8, Abhishek Complex,
I Floor, Shirur Park Road,
Sheshadripuram,
Bengaluru-560020.
☎ : 9448055208
✉: svprakashassociates@gmail.com

IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA AT BENGALURU

W.P. No. _____/ 2021

BETWEEN:

Bistappa

... Petitioner

AND:

State of Karnataka and others

... Respondents

AFFIDAVIT

I, Bistappa son of Late Hullappa, aged about 67 years, Agriculturist resident of Halesoraba village, Kasaba Hobli, Soraba Taluk-577 429, Shivamogga District having come to Bengaluru do hereby solemnly affirm and state on oath as follows:-

I am the petitioner in the above writ petition and well conversant with the facts and circumstances of the case and as such I am competent to swear to the contents of this affidavit.

I state that the averments made in paragraphs 1 to 24 of the accompanying memorandum of writ petition are true and correct to the best of my knowledge, belief and information, which I believe them to be true. I state that the documents produced at **Annexures-A to V** are true copies of its respective originals.

I swear accordingly,

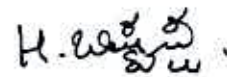
Identified by



Advocate

Bengaluru

Date: 11/1/2021



No. of corrections:-

24

FORM No.V [5]

TYPED COPY OF ANNEXURE-A (RELEVANT)

RECORD OF RIGHTS - ರಿಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ಸ್ (ಸಮೀನು ಹಕ್ಕಿನ ದಾಖಲೆ ಪುಸ್ತಕ)

ಹೆಸರು: _____

ದರಖಾಸ್ತುದಾರನ ಹೆಸರು: _____

ಗ್ರಾಮ: _____

ಹಳೇಸೊರಬ

ಹೋಬಳಿ: _____

ಕಸಬಾ _____

ತಾಲ್ಲೂಕು: _____

ಸೊರಬ

ಜಿಲ್ಲೆ / ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ : ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಕ್ರ. ಸಂ/ ಅಂಕರು ನಂ.	ಹಕ್ಕುದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಹಕ್ಕಿನ ಸ್ವಭಾವ	ಸಂಬಂಧವುಳ್ಳ ಸರ್ವೆ ನಂಬರು ಮತ್ತು ಸಬ್ ನಂಬರು	ಷರಾ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪಣಿ	ಮ್ಯಾಪ್‌ನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರರು ದಾಖಲೆ	ಇನ್‌ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರರಿಗೆ ದಾಖಲೆ
418	ಹಳೇಸೊರಬ ಗ್ರಾಮದ ಉತ್ತಮ ಕಾನು-ಬಹುದಿನಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರಿಗೆಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕು	245	-	-	-
1042	ದೇವರಕೊಪ್ಪದ ವಾಸಿ-ದಿಗ್ಗಪ್ಪನ ಮಗ ಜಲದಿ ರುದ್ರಪ್ಪನಿಗೆ ಸೊರಬ ವಾಸಿ ಲಕ್ಕಂದಿ ರಂಗನಾಥರು ಲೇಟ್ ವೆಂಕೋಬಾ ರಾವ್ ರವರಿಗೆ ಕ್ರಯ ಎಸ್.ಆರ್. ನಂ.179/1612-47 ಖಾತೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ರಂಗನಾಥರವರ 8-5 ಅರ್ಜಿ ಮೇರೆಗೆ ದಾಖಲೆ	245	-	ಎಚ್.ಆರ್.8/50-51.	-

ಸಹಿ/- ಮತ್ತು ಸೀಲ್
ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ,
ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು

TRUE COPY

2017.05.23

॥१॥

6597

தொல்காப்ப : மூன்றாம்

25

[illegible]

THE COPY

ಶ್ರೀ ರೇಣುಕಾಬಾಳ ಕುಂಬಾರ, ಕೂದಲಾ ಇ: 270098

TYPED COPY OF ANNEXURE-B (RELEVANT)

ಜಿಲ್ಲೆ / ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ : ಶಿವಮೊಗ್ಗ

[illegible]

TRUE COPY

27

ANNEXURE: C



ನಮೂನೆ-53

(35)

(ನಿಯಮ 108 ಸಿ.ಸಿ. ಅಡಿ ಉಪನಿಯಮ [1] ನೋಡಿ)

ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಿರುವ (ಹೊಂದಿರುವ) ಜಮೀನಿನ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ

(5)

1	ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರು		ಬಂಟ್ವೆಲ್ಯೆ ಹ.
2	ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಯಸ್ಸು		46 ವರ್ಷ
3	ತಂದೆ/ಗಂಡನ ಹೆಸರು		ಬಂಟ್ವೆಲ್ಯೆ
4	ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿಳಾಸ		ಬಂಟ್ವೆಲ್ಯೆ ಹ. 208 ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಡ್ಲೆ ನೋಡು ಕ್ರೀಡಾ, ಕಾಶಾ ಕ್ರೀಡಾ ಮೊದಲ 24 ಇಂಚಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು.
5	ಉದ್ಯೋಗ		ಮೈಕೆಲೋಸ್‌ರಲ್ಲಿ
6	ಅರ್ಜಿದಾರರು : ಅ] ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಜನಾಂಗದವರೇ ಆ] ಭೂರಹಿತರೇ ? ಇ] ಹಿಡುವಳಿ ಕಡೆಮೇ ಇರುವವರೇ ಏ] ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರೇ ?		ಅ/ದರಲ್ಲಿ ಮೈಕೆಲೋಸ್‌ರಲ್ಲಿ
7	ಅರ್ಜಿದಾರರ ಒಟ್ಟು ಮಾರ್ಪಾತ ಆದಾಯ		೨೦೦೦/- ವ್ಯಕ್ತಿ - ಅನಿರಾಧಿ
8	ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಜಮೀನಿನ ವಿವರಗಳು ಮಿಕ್ಕ ತರಿ ಭಾಗಾಯಾ (ಪ್ರಾಂಟೇಷನ್ ವನ್)		ಜಿಲ್ಲೆ / ಗ್ರಾಮ ಸ. ನಂ. ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿರುವ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಮೀನಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಡ್ಲೆ ನೋಡು ಕ್ರೀಡಾ 245 ರಲ್ಲಿ - 3 ರಲ್ಲಿ
9	ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಜಮೀನಿನ ವಿವರ ತಾಗೂ ಸಕ್ರಮೋಕರಣಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರುವ ಜಮೀನಿನ ವಿವರ ಮಿಕ್ಕ ತರಿ ಭಾಗಾಯಾ ಪ್ರಾಂಟೇಷನ್ (ವನ್)		ಜಿಲ್ಲೆ / ಗ್ರಾಮ ಸ. ನಂ. ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿರುವ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಮೀನಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಡ್ಲೆ ನೋಡು ಕ್ರೀಡಾ 245 ರಲ್ಲಿ - 3 ರಲ್ಲಿ
10	ಅರ್ಜಿದಾರರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಜಮೀನನ್ನು ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.		1970-71 ರಿಂದ.

ಪು. ಕೆ. ನಾ.

11 ಅರ್ಜಿದಾರರು ಈಗಾಗಲೇ ಹೊಂದಿರುವ ಜಮೀನಿನ ವಿವರ : ರಾಜ್ಯದ ಒಳಗಡೆ ರಾಜ್ಯದ ಹೊರಗಡೆ	ರಾಜ್ಯ/ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು/ಗ್ರಾಮ ಸ. ನಂ. ವಿಸ್ತೀರ್ಣ
12 ಅರ್ಜಿದಾರರು ಹೊಂದಿರುವ ಒಟ್ಟು ಜಮೀನಿನ ವಿವರ	
13 ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಟಿ.ಟಿ. ಪಾವತಿಯಾದೆಯೇ ? ವಿವರಗಳು [ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ರಶೀದಿ ಪಕ್ಕದ ಲಾಗಿಡುವುದು]	
14 ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಜಮೀನಿನ ವಿವರಗಳು ಇದೆಯೇ ?	ಎಂ.ಕೆ.ಪುಷ್ಪಯ್ಯಯ್ಯ ಲಗತ್ತಿಸಿವೆ 4/3/2020
15 ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಿದ ಜಮೀನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಲು ಆ ಪ್ರದೇಶವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆಯೇ ?	ರೀನಾ ಕುಮಾರಿ
16 ಈ ಹಿಂದೆ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಜಮೀನು ಪೂಜಾರಿರಾಗಿದೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ವಿವರಗಳು ಮುಖ್ಯ ತರಿ ಭಾಗಾಯಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ	ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಸ. ನಂ. ವಿಸ್ತೀರ್ಣ
17 ಅರ್ಜಿದಾರರು ಪೂಜಾರಿಯೆ ಇದ್ದರೇ ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿರಾ ದರೇ? ಮತ್ತು ಅದರ ಸಕ್ರಮಿಕರಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ವಿವರಗಳು	ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಸ. ನಂ. ವಿಸ್ತೀರ್ಣ
18 ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅಥವಾ ಅವನ/ಅವಳ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಹಿಂದೆ ಜಮೀನು ಸಕ್ರಮಿಕರಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆಯೇ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ವಿವರಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಬರಹ ವಿನಾದರೂ ಮಾಡಿದೆಯಾಗಿದೆಯೇ?	ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಸ. ನಂ. ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

ನಾನು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳು ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಾಟ್ಟಿಗೆ ನಜ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ
ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಸ್ಥಳ : ಹಳ್ಳೇನೂರು

ದಿನಾಂಕ : 17/12/2019
referred to as
document in The Affidavit of
are
Sri. H. H. H. H.

H. H. H. H.
ಅರ್ಜಿದಾರನ ಸಹಿ

ಮಾನ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ
ಮಾನ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ

Commissioner

99

TYPED COPY OF ANNEXURE-C

ಸಮಾನ-53

(ನಿಜವು 108-2, 2 ಉಪ ನಿಜವು [1] ನೋಡಿ)

ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಿರುವ (ಹೊಂದಿರುವ) ಜಮೀನಿನ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಆರ್ಜಿ
ಮಗಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ತೆಳುವಾದ ಜಮೀನಿನ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಆರ್ಜಿ

1. ಆರ್ಜಿವಾರದ ಹೆಸರು	:	ಬಜ್ಜಪ್ಪ ಹೆಚ್
2. ಆರ್ಜಿವಾರದ ವಯಸ್ಸು	:	46 ವರ್ಷ
3. ತಂದೆಯ/ಗಂಡನ ಹೆಸರು	:	ಹುಕ್ಕೇಪ್ಪ
4. ಆರ್ಜಿವಾರದ ವಿಳಾಸ	:	ಬಜ್ಜಪ್ಪ ಹೆಚ್, ಬಿನ್ ಹುಕ್ಕೇಪ್ಪ ಹಳೇಬೀರು ಗ್ರಾಮ, ಕುಮಾರಿ ಹೋಬಳಿ, ಸೊರಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಿವವೂಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲೆ
5. ಉದ್ಯೋಗ / ವೃತ್ತಿ	:	ಭೂಕಾರ್ಯಕರರು
6. ಆರ್ಜಿವಾರರು ಅ) ಎಸ್.2/ಎಸ್.3 ಜನಾಂಗದವರೇ ಆ) ಭೂರಹಿತರೇ ಇ) ಹಿಡುವಳಿ ಕಡಿತವು ಇರುವವರೇ ಆತಿ ಸ್ವತ್ತಿ ರೈತರೇ?		ಈಗಿರುವ ಭೂರಹಿತರೇ
7. ಆರ್ಜಿವಾರರ ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ	:	₹2,000/- ಮಾತ್ರ ಆದಾಯ
8. ಆರ್ಜಿವಾರರು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಜಮೀನಿನ ವಿವರಗಳು ಖುಷ್ಕಿ ತರ ಬಗಾಯ್ತು (ಪ್ರಾಂಚೇಜ್ ವಸ)		ಜಿಲ್ಲೆ / ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಸ.ಸಂ. ಉಪವಿಭಾಗವಿತ್ತಿರುವ ಭೂಮಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹಳೇಬೀರು ಗ್ರಾಮ 245 ರಲ್ಲಿ 3 ಎಕರೆ
9. ಆರ್ಜಿವಾರರು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಜಮೀನಿನ ವಿವರ ಹಾಗೂ ಸಕ್ರಮಿಕರಣಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರುವ ಜಮೀನಿನ ವಿವರ ಖುಷ್ಕಿ ತರ ಬಗಾಯ್ತು ಪ್ರಾಂಚೇಜ್ ವಸ		ಹಳೇಬೀರು ಗ್ರಾಮ 245 ರಲ್ಲಿ 3 ಎಕರೆ
10. ಆರ್ಜಿವಾರರು ಏಷ್ಯಾ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಜಮೀನನ್ನು ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.	:	1970-71 ರಿಂದಲೂ
11. ಆರ್ಜಿವಾರರು ಈಗಲೇ ಹೊಂದಿರುವ ಜಮೀನಿನ ವಿವರ ರಾಜ್ಕುರ ಹೊಲಗೆ ಮತ್ತು ಒಳಗೆ	:	ರಾಜ್ಕು/ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು/ ಗ್ರಾಮ ಸ.ಸಂ. ವಿಸ್ತೀರ್ಣ -ಇಲ್ಲ-

12.	ಅರ್ಜಿದಾರರು ಹೊಂದಿರುವ ಒಟ್ಟು ಜಮೀನಿನ ವಿವರ	:	-ಇಲ್ಲ-
13.	ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಟಿ.ಟಿ. ಪಾವತಿಯೇ ? ವಿವರಗಳು [ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ರಶೀದಿ ವಗೈರೆ ಲಗತ್ತಿಸುವುದು]	:	-ಇಲ್ಲ-
14.	ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಜಮೀನಿನ ವಿವರಗಳು ಇದೆಯೇ?	:	ಎಂಡಾರ್ಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಗತ್ತಿಸಿದ 14/8/85
15.	ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಿದ ಜಮೀನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಲು ಆ ಪ್ರದೇಶವು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆಯೇ?	:	ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ
16.	ಈ ಹಿಂದೆ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಜಮೀನು ಮಂಜೂರಾಗಿದೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ವಿವರಗಳು ಮಿಷಿ ತರಿ ಬಗಾಯ್ತು ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್		ರಾಜ್ಯ/ಜಿಲ್ಲೆ -- ತಾಲ್ಲೂಕು/ ಗ್ರಾಮ -- ಸ.ನಂ. -- ವಿಸ್ತೀರ್ಣ --
17.	ಅರ್ಜಿದಾರರ ಕುಟುಂಬದ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯರು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನನ್ನು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾಡಿರದವರೇ? ಮತ್ತು ಅವರ ಸಕ್ರಮಿಕರಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿರುವವರೇ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ವಿವರಗಳು ಮಿಷಿ ತರಿ ಬಗಾಯ್ತು ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್		ರಾಜ್ಯ/ಜಿಲ್ಲೆ -- ತಾಲ್ಲೂಕು/ ಗ್ರಾಮ -- ಸ.ನಂ. -- ವಿಸ್ತೀರ್ಣ --
18.	ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅಥವಾ ಅವನ/ಅವಳ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಹಿಂದೆ ಜಮೀನು ಸಕ್ರಮಿಕರಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆಯೇ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ವಿವರಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಬರಹ ವಿನಾಶರೂ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ?	:	ಇಲ್ಲ

ನಾನು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳು ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಜ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಸ್ಥಳ : ಪಳೇ ಸೋರಬ
ದಿನಾಂಕ : 17/12/98

ಅರ್ಜಿದಾರನ ಸಹಿ/-

TRUE COPY

23

1001 1102

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 1, 1861. It is a copy of the original letter, and is signed by Abraham Lincoln. The letter is addressed to the Congress, and is dated January 1, 1861. The letter is a copy of the original letter, and is signed by Abraham Lincoln. The letter is addressed to the Congress, and is dated January 1, 1861.

[Faint, illegible handwritten text]

ಪೆಣ್ಣು ಮುಂಬುದಾತಿ ಕಾಡಾಲಿಕ್ಕ ಚಡ್ವಾಲಿ

[illegible][illegible][illegible]

This document is referred to as
Annexure..... in The Affidavit of
Smt / Sri.....

~~சென்னை மாநகராட்சி~~

Oath Commissioner

12-11-68

-33-

TYPED COPY OF ANNEXURE-D

ಸೋರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಹಶೀಲ್ದಾರರ ನಡವಳಿಕೆಗಳು

ಎಲ್.ಎನ್.ಡಿ.ಸಿ.ಆರ್. 34/11-12

ದಿನಾಂಕ 4-3-2017

ವಿಷಯ:- ಸೋರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿಯ ಹಳೇಸೋರಬ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.245 ರಲ್ಲಿ 11 ಜನರು ಅನಧಿಕೃತ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಿ ಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಲು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

- ಉಲ್ಲೇಖ:-
- 1) 1991ನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ-2-ರಂತೆ 1994 ನೇ ಭೂಕಂದಾಯ ಅಧಿನಿಯಮಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣ 94ಎ
 - 2) ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ನಂ.ಕಾ.ಇ.43 ಎಲ್.ಜಿ.ಎನ್. 97 ದಿನಾಂಕ 05.05.1998.
 - 3) ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಂ.ಆರ್.ಡಿ.-38-ಎಲ್.ಜಿ.ಎ-98 ದಿನಾಂಕ 13.10.98 ಮತ್ತು 06-11-98.
 - 4) ಸೋರಬ ತಾ|| ಅನಧಿಕೃತ ಸಾಗುವಳಿ ಸಕ್ರಮೀಕರಣ ಸಮಿತಿಯ ಸಭಾ ದಿನಾಂಕ 18.11.16 ನಡವಳಿಕೆ ರಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದು.

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ:-

ಸೋರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿಯ ಹಳೇಸೋರಬ ಗ್ರಾಮದ ಸ. ನಂ.245 ರಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಕಣದ ಕಾಲಂ ನಂ.(3) ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿರುವ 11 ಜನರು ಉಲ್ಲೇಖ (2) ರಂತೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ ನಮೂನೆ(53) ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಸೂಚಿಸಿದ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗಾಗಿ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಅರ್ಜಿದಾರರುಗಳ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ (2) ರಂತೆ ಸೂಚಿಸಿರುವ ನಮೂನೆ (53) ರ ವಹಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಕಣದ ಕಾಲಂ ನಂ.(2) ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳಂತೆ ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿಯ ಉಪತಹಶೀಲ್ದಾರರಿಗೆ / ರಾಜಸ್ವ ನಿರೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿಯವರು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ:-

- (1) ಇವರುಗಳು ಅಕ್ರಮ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿತ ಮೋಜಣಿದಾರರಿಂದ ಅಳತೆ ಮಾಡಿಸಿ ನಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಸಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಕ್ಕು ಸಾಗುವಳಿದಾರರು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ವಂತ ಜಮೀನಿನ ವಿವರ. ಇವರುಗಳು ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ:- ವಗೈರೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

(2) ಮತ್ತು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಕ್ಕುಬಾಂಧು ಸಾಗುವಳಿದಾರರು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸೋರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿಯ ಹಳೇಸೋರಬ ಗ್ರಾಮದ 11 ಸರ್ವೆ ನಂ. _____ ರಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಕಣದ ಕಾಲಂ ನಂ. (10) ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿರುವಂತೆ ಅನಧಿಕೃತ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

(3) ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಹಳೇಸೋರಬ ಗ್ರಾಮದ _____ ಜಾನುವಾರಗಳು ಇದ್ದು ಸದರಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬುಮ್ಮಾ _____ ಎಕರೆ ಗೋಮಾಳವಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿ. ಸದರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಗುಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ವಗೈರೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸದರಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಮೇವಿಗೆ ಸ್ಥಳವಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ (1) ರಂತೆ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಈ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅನಧಿಕೃತ ಸಾಗುವಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕೈಗೊಂಡ ತೀರ್ಮಾನದ ರೀತ್ಯ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಕಣದ ಕಾಲಂ ನಂ.(10) ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿರುವ ಅನಧಿಕೃತ ಭೂಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಲು ಉಲ್ಲೇಖ (2) ರಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿರುವ ನಮೂನೆ (54) ರಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು ಯಾರಿಂದಲೂ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ತಕರಾರುಗಳು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಉಲ್ಲೇಖ (9) ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿರುವ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಅನಧಿಕೃತ ಭೂಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಲು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ನಂ.ಆರ್.ಡಿ.94.ಎಲ್.ಜಿ.ಪಿ.93 ತಾ|| 19.04.94 ರಂತೆ ಸದರಿ ಅನಧಿಕೃತ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಕಣದ ಕಾಲಂ ನಂ.10 ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿರುವ ಭೂಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸದರಿ ಹಳೇಸೋರಬ ಗ್ರಾಮದ ಒಟ್ಟು ಗೋಮಾಳದಿಂದ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ತಹಶೀಲ್ದಾರರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಜಮೀನಿಗೆ ಎಕ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಆಕಾರ ಬಂದ್ ಪ್ರಕಾರ ರೂ.1-21 ಹಂಗಾಮಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಂದಾಯವನ್ನು ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳವರ ಆದೇಶದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮೇರೆಗೆ ವಿಧಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಭೂಮಂಜೂರಾತಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆದೇಶ

ಈ ಕೆಳಕಂಡವರೆಲ್ಲರೂ ಉಲ್ಲೇಖ (2) ರ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಭೂಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇವರುಗಳು ಅನಧಿಕೃತ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ "ಕೆಳಗಿನ ಅಂಕಣದ ಕಾಲಂ ನಂ.10 ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿರುವ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು" ಇವರ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿರುವಂತೆ ಇವರುಗಳು ಅನಧಿಕೃತ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವರ್ಷದಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖ (1) ರ ಭೂಕಂದಾಯ ಅಧಿನಿಯಮ 94-ಎ ರ 4 ಮತ್ತು 6 ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿರುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲೇಖ (2) ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಕಂದಾಯ ನಿಯಮ 108(ಜಿ). ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿರುವಂತೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ದಾರಣ ಮಾಡಿದ ಭೂಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎರಡು ಹೆಕ್ಟೇರ್ 'ಡಿ' ವರ್ಗದ ಭೂಮಿಗೆ ಸಮಾನಂತರಿಸಿ ಈ ಅನಧಿಕೃತ ಸಾಗುವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಕಣದ ಕಾಲಂ ನಂ.(5) ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿರುವಂತೆ ಮರಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆಲಕಿಮ್ಮತ್ತು ಭೂಕಂದಾಯ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಬಾಬುಗಳ ಹಣವನ್ನು ಪಾವ್ತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಪರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿ ಉಲ್ಲೇಖ (2) ನಿಯಮ 108(ಡಿ)(3) ರಂತೆ ನನಗೆ ಪ್ರದತ್ತವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರದಂತೆ ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಲು 'ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಭೂಮಂಜೂರಾತಿ' ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿರುತ್ತೇನೆ.

ಸ್ರ.ಅ.	ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿಯ ಹೋಬಳಿಯ ನಮೂನೆ ರಸ್ತೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರಗಳು	ಅನಧಿಕೃತ ಸಾಗುವಳಿ ಭೂಮಂಜೂರಾತಿದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ತಂದೆಯ ಹೆಸರುಗಳು	ಅನಧಿಕೃತ ಸಾಗುವಳಿಯನ್ನು ಅರ್ಜಿಯಂತೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ	ತನಿಖೆ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಅನಧಿಕೃತ ಸಾಗುವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದು ವ ಮರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಂಜೂರಾದ ಉಮೀನಿನ ವಿವರ						ಇತರೆ
					ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು	ಸ. ಸಂ.	ತರಹೆ	ಆಕಾರ	ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎ. ಗುಂ.	ಅಳತೆ ನಕ್ಷೆಯಂತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ನಂ.	
1.		ಗೋಡೆ ಮಲ್ಲನ ಹನುಮಂತ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಭಕ್ತಪತಿ	30	-	ಹಳೇ ಸೊರಬ	245	ಮಿಷ್ಕಿ	1-30	1-04		
2.		ಆರ್ಯಗಂ ಬನ್ ಗೋಪಾಲಪ್ಪ	30	-	ಹಳೇ ಸೊರಬ	245	ಮಿಷ್ಕಿ	5-10	4-11		
3.		ಬಿಜ್ಜಪ್ಪ ಬನ್ ಹೊಳ್ಳಪ್ಪ	30	-	ಹಳೇ ಸೊರಬ	245	ಮಿಷ್ಕಿ	2-30	2-15		
4.		ವರಕುರಾಮ ಆಚಾರ ಬನ್ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್	30	-	ಹಳೇ ಸೊರಬ	245	ಮಿಷ್ಕಿ	1-60	1-18		
5.		ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ಪ ಬನ್ ರಮಪ್ಪ	30	-	ಹಳೇ ಸೊರಬ	245	ಮಿಷ್ಕಿ	4-00	3-32		
6.		ಓಂಕಾರಪ್ಪ ಬನ್ ಶಿವಪ್ಪ	30	-	ಹಳೇ ಸೊರಬ	245	ಮಿಷ್ಕಿ	2-5	2-20		
7.		ಭರತ್ ಬನ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ	30	-	ಹಳೇ ಸೊರಬ	245	ಮಿಷ್ಕಿ	3-90	3-15		
8.		ನೀಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೊರಗಪ್ಪ	30	-	ಹಳೇ ಸೊರಬ	245	ಮಿಷ್ಕಿ	2-70	2-20		
9.		ಮಂಜುನಾಥ ಬನ್ ಬಸಪ್ಪ	30	-	ಹಳೇ ಸೊರಬ	245	ಮಿಷ್ಕಿ	2-50	2-00		
10.		ನಾರಾಯಣ ಬನ್ ಬಸಪ್ಪ	30	-	ಹಳೇ ಸೊರಬ	245	ಮಿಷ್ಕಿ	3-75	3-00		
11.		ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬನ್ ಬಸಪ್ಪ	30	-	ಹಳೇ ಸೊರಬ	245	ಮಿಷ್ಕಿ	3-75	3-00		

ಸಹಿ/- ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸೊರಬ

- 36 -

ಪರತ್ಯುಗಳು:-

- 1) ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ ಈ ಜಮೀನಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿದಾರರು ಎಕ್ಸೆ ಖುಷ್ತಿ ಜಮೀನಿಗೆ ರೂ.1-25 _____ ತಲೆ ಜಮೀನಿಗೆ ರೂ.9-75 _____ ಬಗಾಯ್ ಜಮೀನಿಗೆ ರೂ.74-62 _____ ರಂತೆ ಹಂಗಾಮಿ ಕಂದಾಯವನ್ನು _____ ಖಾಯಂ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವರಿಗೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಮುಂದೆ ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ಪಾವತಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
- 2) ಮಂಜೂರಾದ ಈ ಜಮೀನಿಗೆ ಎಕ್ಸೆ ಒಂದರ ಅಂಗಾಮಿ ಕಂದಾಯ ರೂ.1-21 ರಂತೆ 200 ಹತ್ತು ಆಗುವ ನೆಲಕಿಮ್ಮತ್ತನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ಜಮೀನಿಗೆ ಎಕ್ಸೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ರೂ.1-25 ರ ಹಂಗಾಮಿ ಕಂದಾಯದಂತೆ ಆದೇಶದ ಅಂಕಗವ ಕಾಲಂ ನಂ.(4) ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾದ ವರ್ಷಗಳ ಬಾಬು ದ್ವಿಗುಣ ಕಂದಾಯ ಹಾಗೂ ಕಂದಾಯದ ಶೇಕಡ 75 ರಷ್ಟು ಶೆಸ್ತು (ಕರ) ಗಳನ್ನು ಶೇರಿ, ಹಾಗೂ ಆದೇಶದ ಅಂಕಗ ಕಾಲಂ (4) ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾದ ವರ್ಷದ ಬಾಬು ಎಕ್ಸೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರೂ.1-00 _____ ರಂತೆ ಟಿ.ಟಿ. ದಂಡ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಶೇರಿ ಆಗುವ ಮೊಬಲಗನ್ನು ಈ ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ಮೂರು ಸಮ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಆಥವಾ ಏಕಗಂಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾವತಿ. ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಚಲನ್-ಯಾ-ಭೂಕಂದಾಯ ರಶೀದಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದ ಮಂಜೂರಾತಿದಾರರ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಅಲ್ಲದೇ ಸದರಿಯವರಿಂದ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾದ ಕಂತು-ಯಾ-ಕಂತುಗಳ ಹಣವನ್ನು ಸಹಾ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುತ್ತುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
- 3) ಈ ಬಾಬು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಂಜೂರಾತಿದಾರರು ತಲಾ ರೂ.45/____ ರಂತೆ ಪೋಡಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸಹ ಪಾವತಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
- 4) ಈ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶದ ಅಂಕಗವ ಕಾಲಂ(5) ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿರುವಂತೆ ಮಂಜೂರಾಡಿದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಮರಗಳನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಕತ್ತಾಯಿಸಿ ಕೊಂಡುಯ್ಯುವವರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಸದರಿ ಮರಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬಾಧಕವಾದಲ್ಲಿ-ಯಾ-ಮರಗಳು ನಾಪತ್ತೆಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಂಜೂರಾತಿದಾರರಿಂದ ಸದರಿ ಮರಗಳ ಬಾಬು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸುವ ಕಿಮ್ಮತ್ತನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಅಲ್ಲದೇ ಕಾನೂನು ರೀತ್ಯಾ ಅಂತಹವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
- 5) ಈ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ್ರದೇಸದಲ್ಲಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಓಡಾಡುವ ರಸ್ತೆ, ಬಂಡಿ ದಾರಿ, ಕಾಲು ದಾರಿ, ನದಿ, ನಾಲೆ, ಖೇಜ ದ್ರವ್ಯ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಕಲ್ಲು ಇವುಗಳ ಮೇಲಿನ ಹಕ್ಕು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಹೊರತಾಗಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದಕ್ಕೆ ತರಹದಕ್ಲಲ್ಲ.
- 6) ಈ ಜಮೀನನ್ನು ಮಂಜೂರಾತಿದಾರರು ಸ್ವಂತವೇ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಇತರೆಯವರಿಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಾಗುವಳಿ ನೀಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.
- 7) ಈ ಜಮೀನಿನ ಬಾಬು ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಪಡೆದು 15 ವರ್ಷಗಳೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭೂಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ/ಪೆಡ್ಡೊಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್-ಯಾ-ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಈ ಜಮೀನ್ನನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸಾಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವ ಬಾಬು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಡೀಡು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹೊರತಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಪರಭಾರೆ ಮಾಡಕೂಡದು.
- 8) ಈ ಮಂಜೂರಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ 10 ಗಿಡಗಳಂತೆ ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ಮಂಜೂರಿದಾರರು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ನೆಟ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಅವುಗಳು ಆತನ ಕೈಮೀರಿ ಸತ್ತು ಹೋದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಬೇರೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- 9) ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಈ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ 1969 ನೇ ಕರ್ನಾಟ ಭೂಮಂಜೂರಾತಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಈ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗುವುದು.
- 10) ಈ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆದೇಶವು ಈ ಕಛೇರಿಯ ಅಂತಿಮ ಸ್ಥಿತ ಸ್ಥಿರೀಕರಣಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಳ: ಸೋರಬ
ದಿನಾಂಕ

ಸಹಿ/- ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಸೋರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸೋರಬ

ಸಮೂಹ 7

(29ನೇ ನಿಯಮವನ್ನು ನೋಡಿ)

(ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ)

ಆದಿಭೋಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಾಗುವಳಿಗಾಗಿ ವಿಲೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆದಿಭೋಗದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೊಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕ.ಖ.ನು. ಅವನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಗದಿತ ಬೆಲೆಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆ.ಖ. ಅವರ ಖರೀದಿದಾರನೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸದರಿ ಕ.ಖ.ನು ಖರೀದಿ ಹಣದ ಪೂರ್ತಾ ಮೊಬಲಗಾದ 4,052/- ರೂಗಳನ್ನು ಸರಕಾರ ಖಜಾನೆಗೆ ಎಸ್.ಬಿ.ಎಂ. ಸೋರಬ ನಂಬರಿನಲ್ಲಿ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೋರಬ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಹಶೀಲ್ದಾರನವ ಎಲ್.ಬಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಎಂಬ ನಾನು ಕ.ಖ.ನಿಗೆ ಸದರಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆದಿಭೋಗಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಭೂಕಂದಾಯ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಅಕ್ಷೀಲಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪುನರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಗಬಹುದಾದ ರದ್ದಿಯಿತಿ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಪಡಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಗೊತ್ತುಮಾಡಲಾದಂತೆ ಆ ಭೂಮಿಯ ಬಗ್ಗೆಿನ ಭೂಕಂದಾಯವನ್ನು ನಿಯತವಾಗಿ ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಹ ಒಳಪಟ್ಟು ಸದರಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕ.ಖ. ನಿಗೆ, ಅವನ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಅವನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವನಿಂದ ಹಕ್ಕನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡವರಿಗೆ, ಈ ಮೂಲಕ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ.

- 1) ಪರಂತು, ಈ ಕಂದಾಯವನ್ನು ಭೂಕಂದಾಯ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿಯಮಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂದಾಯ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿದರೆ ಅದನ್ನು ಭೂಕಂದಾಯ ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ರಚಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಲತ್ಯಾರ ಕ್ರಮದಿಂದ ವಸೂಲು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು.
- 2) ಮತ್ತು ಪರಂತು ಈ ಹಕ್ಕುಪತ್ರವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೌರಸಭಾ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ವಿಧಿಸಲಾದಂತಹ ಅಥವಾ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಭೂ ಕಂದಾಯವಲ್ಲದ ಇತರೆ ದರಗಳ, ಕರಗಳ ಮತ್ತು ಉಪಕರಣದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಭೂಮಿಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
- 3) ಮತ್ತು ಪರಂತು, ಗ್ರಾಮದ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲಾದ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕೆರೆಗಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕ.ಖ.ನ.ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಸದರಿ ಭೂಮಿಯ ಇತರ ಕಾನೂನು ಬದ್ಧ ಒಡೆಯನ ಮೇಲೆ ಅವನು ಸದರಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರಿನ ಆದಿಭೋಗದಾರ ಅಥವಾ ಇತರ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಒಡೆಯನಾಗಿರುವ ಕಾರಾದಿಂದಾಗಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿತಿಮೈಲಿಡುವ ಬಗ್ಗೆ ರೂಢಿಗತ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊರಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲಗಳಲ್ಲೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿತಿಮೈಲಿ ಇಡತಕ್ಕದ್ದು, ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ತಪ್ಪಿದರೆ ಸರಕಾರವು ಅವನಿಗೆ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ನೋಟಿಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅನಂತರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಿರುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸದರಿ ಕೆರೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿತಿಮೈಲಿಡುವಂತೆ ಮತ್ತು ಸದರಿ ಮೇರೆ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಸ್ಥಿತಿಮೈಲಿ ಇಡುವುದಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭೂಕಂದಾಯದ ಬಾಕಿಯಂತೆ ಸದರಿ ಕ.ಖ. ನಿಂದ ಅಥವಾ ಇತರ ಕಾನೂನು ಬದ್ಧ ಒಡೆಯನಿಂದ ವಸೂಲು ಮಾಡಲು ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಬದ್ಧವಾದ ಅಧಿಕಾರವಿರತಕ್ಕದ್ದು.
- 4) ಮತ್ತು ಪರಂತು, ಹಕ್ಕುಪತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೂ, ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸದರಿ ಭೂಮಿಗೆ ಲಗತ್ತಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ಅದರ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಭೂಮಿಯ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ

ಸದರಿ ಭೂಮಿಯ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಅದರ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗಳ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಅಥವಾ ರೂಢಿಗತವಾದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಬಾಧಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

- 5) ಮತ್ತು ಪರಂತು, ಸದರಿ ಕ.ಖ.ನಿಗೆ ಅವನ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವನಿಂದ ಹಕ್ಕು ಪಡೆದವರಿಗೆ ಸದರಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೇಂಥೆಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿರುವ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯಬಹುದಾದ ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನಗಳು, ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಲೋಹಗಳು ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಅಥವಾ ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನಗಳನ್ನು ಬಂಗಾರವನ್ನು ಅಥವಾ ಇತರೆ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗದ ಬಂಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹಕ್ಕು ಮೂಲವನ್ನು ಅಥವಾ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಆ ಹಕ್ಕು ಕೊಡುವುದೆಂದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಹಿತಗೊಳಿಸುವುದೆಂದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಈಗ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಥವಾ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಜರತ್ನಗೋಳಪಟ್ಟಿ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಮೂಲಕ ಮೀಸಲಾಗಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅದರೊಳಗೆ ದೊರೆಯಬಹುದಾದ ಅದರ ಲೋಹಗಳು ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಅಥವಾ ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನಗಳು ಇವುಗಳನ್ನುಳಿದು ಇತರ ಯಾವುದೇ ಸುಸ್ತುವೆಳ್ಳು ಗ್ರಾನೈಟ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಅದರ ಕ.ಖ. ಅವನ ವಾರಸುದಾರರು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಥವಾ ಅವನಿಂದ ವಹಿಸಿಕೊಂಡವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರತಕ್ಕದ್ದು. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಗಿಸದೇ ಸದರಿ ಕ.ಖ.ನ್ನು ಅವರ ವಾರಸುದಾರರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅವನಿಂದ ಹಕ್ಕು ವಹಿಸಿಕೊಂಡವರು ತಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಖಾಸಗಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
- 6) ಮತ್ತು ಪರಂತು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಮೂಲಕ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಗಂಧಧ ಮರಗಳ ಹಕ್ಕನ್ನು, ಅಂಥ ಮರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಲಾಭಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಥವಾ ರಚಿಸಲ್ಪಡಬಹುದಾದ ನಿಯಮಗಳು ಅನುಮತಿಸುವ ಮಟ್ಟಿಗಿನ ಹೊರತು ಸದರಿ ಕ.ಖ.ನಿಗೆ ಅವನ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಅವನಿಂದ ಹಕ್ಕು ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಈ ಹಕ್ಕುಪತ್ರವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೊಡುವುದು ಅಥವಾ ನಿಹಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.
- 7) ಮತ್ತು ಪರಂತು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ದಿನಾಂಕ 6/12/10 ರಿಂದ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ (15 ವರ್ಷಗಳ) ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಪರಭಾರೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.
ವಿವರಣೆ ಈ ಪರಂತುಕದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಪರಭಾರೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.
ಕ) ಅಂತಹ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಭೂಮಿಯ ಸಾಗುವಳಿಗಾಗಿ ದನ ಅಥವಾ ಬೇಸಾಯೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಭದ್ರತೆಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅನುಸೂಚಿತ ಖಾತೆಗೆ ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಪುನರ್ವಿತ್ತ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೃಷಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭೂಮಿಯ ಆಡಮಾನ ಮತ್ತು
ಖ) ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ 1961 ಉಪಬಂಧಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಗೇರಿಗೆ ಕೊಡುವುದು.
- 8) ಮತ್ತು ಪರಂತು, ಮಂಜೂರಾತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭೂಕಂದಾಯ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ರಚಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳ ಉಪಬಂಧಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ತಾತ್ಕಾಲಿಕದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿಗೆ ಸಹ ಒಳಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕದ್ದು.

- 9) ಭೂಸಾಲ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವಂತೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆದವನು ಭೂಸಾಲ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧನಾಗಿರುತ್ತಕ್ಕದ್ದು.
- 10) ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಮೊಬಲಗನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸತಕ್ಕದ್ದು

ಟಿ.ಟಿ. ದಂಡ	1831=00	ಆ. ಓ.ಓ.
ನೆಲಕಿಮ್ಮತ್ತು	520=00	
ದ್ವಿಗುಣ ಕಂದಾಯ	872=00	
ಮುಮ್ಮಾ ಸೆಸ್ಸು	654=00	
ಮೋಡಿ ಫೀ	125=00	
	4052=00	

ಜಮೀನಿನ ವಿವರ

ದ್ವಿಗುಣ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚಕ್ಕುಬಂದಿ	ಹೆಸರು (ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ)	ಗ್ರಾಮ	ಸರ್ವೆ ನಂಬರು 245	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ		ಆಕಾರ	
						ಎಕರೆ	ಗುಂ.	ರೂ.	ಚೈ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಸೋರಬ	ನಕ್ಷೆಯಂತೆ	ಹೆಸರು ದಿವ್ಯಾ ದೀಪ್ತಿ ಮೋರಬ ಚಕ್ಕುಬಂದಿ	ಚಕ್ಕುಬಂದಿ	ಮುಮ್ಮಾ	2-15			
					ಮೋಟು	-			
					ಖರಾಬು	2.15			
					ಮಿಷ್ಣಿ	-			
					ತರಿ	-			
					ಬಾಗಾಯಿತು	-			
						2-15			

ಮೂಟ್ ಖರಾಬನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮೂದಿಸಬೇಕು.

2016 ನೇ ಇಸವಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು 06 ನೇಯ ತಾರೀಖಾದ ಈ ದಿನ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು.

ಸಹಿ/-ತಹಶೀಲ್ದಾರ್
ಸೋರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು

TRUE COPY

೩ ಮತ್ತು ಜಾರಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದಾದ --
 ಇದ ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು
 ಇರುವವರು ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ (ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ)
 ತ್ವಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಲಾಗಾಯ್ಡ್ 15 ವರ್ಷಗಳ
 ಇನ್ಟರ್ವೆಲ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಮಾಮೂಲು

42

ANNEXURE: F

14

ಸಂಖ್ಯೆ - ೨೫
 ಸಿ.ಬಿ.ಎಂ. ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಂಖ್ಯೆ - ೩.೩.೧೭
 ಸಿ.ಬಿ.ಎಂ. ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಂಖ್ಯೆ - ೩.೩.೧೭
 ಸಿ.ಬಿ.ಎಂ. ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಂಖ್ಯೆ - ೩.೩.೧೭

ವಿಜ್ಞಾನ ಕೋಶ	ಪ್ರಾ. ಈ. ಕೋಶ	ದಿನಾಂಕ	ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಂ.
1	4	05	0001
ಪಾಠ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಷಯ	೨೦ ವೈಯಕ್ತಿಕ ೨೦ ಸಾಮಾನ್ಯ		(0)
ನಿಲಯ	ಹೆಚ್ಚು ತಗಲಿದ		

ಪಾವತಿದಾರ: ಅಧ್ಯಕ್ಷ: L. N. D.

5-00 Mustang 2-15

ಕೆಳಕಂಡ ವಿಷಯ :

0029 456

ಪರಿಯಾಗಿರದೆ ಹೇಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ

10/10/1980 - 10/10/1980

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿವರ	ದತ್ತಾಂಶದ ವಿವರ												ಮೊತ್ತ
1) 100 ರಿಂದ	0	0	2	9	0	0	1	0	1	0	0	1	1881
2) 100 ರಿಂದ	0	0	2	9	0	0	1	0	1	0	0	1	520
3) 100 ರಿಂದ	0	0	2	9	0	0	1	0	1	0	0	1	872
4) 100 ರಿಂದ	0	0	2	9	0	0	1	0	6	0	0	1	654
5) 100 ರಿಂದ	0	0	2	9	0	0	1	0	4	0	0	1	125
													4052

பெயர்: விஜய் சிவன் பி.கே.சேலா

Page 29-11-16

2007-08-22

ପ.ନ.

பெரியார்:

—മുദ്രാൻവർത്തികൾ ൧൪

१-१०९५
महाराष्ट्र

(೪) ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಷಿರೂಪ

2022/2023 年

This document is referred to as
Annexure F in The Affidavit of
Smt / Sir B. S. Singh 5th

Call Commission 1-800-222-2222

6/2/20

1-3-1968

TRUE COPY

43 38

TYPED COPY OF ANNEXURE-F

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಕ.ಆ.ಸ. 2ಎ

ಮೂಲ ಪ್ರತಿ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೋರಬ ನಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್.ಬಿ.ಎಂ. ಬ್ಯಾಂಕ್/ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿದ
ನಗದು ಹಣದ ಚಲನ್

ಖಜಾನೆ ಕೋಡು					ಡ್ರಾ.ಕೋಡು			ದಿನಾಂಕ			ಚಲನ್ ನಂ.						
1	4	0	5	0	0	0	1				01						
ಪಾವತಿದಾರರ ಹೆಸರು					ಬಿಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹುಳ್ಳಪ್ಪ												
ವಿಳಾಸ					ಹಳೇಸೋರಬ												
ಪಾವತಿಯ ಉದ್ದೇಶ					ಜೆಲ್.ಎನ್.ಡಿ. ಸ.ನಂ.245 ರಲ್ಲಿ 2-15			ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಹಣ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸಹಿ/- ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಸೋರಬ									
ಲೆಕ್ಕದ ಬಾಬಿನ ವಿವರ					0029 ಇತರೆ												
ಪಾವತಿಯ ವಿವರ					ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕೋಡ್							ಮೊಬಲಗು ರೂ.					
1) ಟಿ.ಟಿ. ದಂಡ					0	0	2	9	0	0	1	0	1	0	0	1	1881-00
2) ನೆಲಕಿಮ್ಮತ್ತು					0	0	2	9	0	0	1	0	1	0	0	1	520-00
3) ದ್ವಿಗುಣ ಕಂದಾಯ					0	0	2	9	0	0	1	0	1	0	0	1	872-00
4) ಜಮಾ ಫೀಸ್					0	0	2	9	0	0	1	0	6	0	0	1	654-00
5) ಜೋಡಿ ಪೀಸು					0	0	2	9	0	0	1	0	1	0	0	1	125-00
					ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ							4052-00					
ಪದಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು-ಶಾವಿರದ ಐವತ್ತೆರಡು																	
ದಿನಾಂಕ : 29-11-16						ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಹಿ/- ಹೆಚ್. ಬಿಪ್ಪಪ್ಪ ಪಾವತಿದಾರ ಸಹಿ											
ಸ್ಥಳ: ಸೋರಬ																	
ರೂ. _____ (ಪದಗಳಲ್ಲಿ)						ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ.											
ಖಜಾನೆ				ಲೇಖಪಾಲ				ಖಜಾನೆ / ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ									

TRUE COPY

ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ 2
ಕಾಲೋಕ್ತ ಮೊಟಕು

13177D10FC958AB

H5

ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ಸ್, ಗೇಣಿ ಮತ್ತು ಪಹಣಿ ಪತ್ರಿಕೆ (RTC) ಫಾರಂ ನಂ.೧೬

Print Page No. 1/1
Valid from 09/09/2020 To Till Date

ANNEXURE: 14

valid from 09/09/2020 To Till Date														
ಪುಟದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ :														
ಹಳೇನೋರಲು														
9. ಕಟ್ಟಡ ಅಥವಾ ಸ್ವಾಧೀನವಾರಣೆ ಹಕ್ಕುಗಳು ತೆರಿಗೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ದರಗಳು														
10. ಕಟ್ಟಡ ಅಥವಾ ಸ್ವಾಧೀನವಾರಣೆ ರೀತಿ														
11. ಇತರೆ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆ														
ಹಕ್ಕುಗಳು :														
ಬಾಡಿಗೆ :														
ಹಕ್ಕು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ														
MR T37/2019 2020MR T33/2017-2018:ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೊರಬು : 300000ಹಕ್ಕು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ														
MR H27/2016-2017 30/05/2017 ಅಕ್ರಮ-ಸಕ್ರಮ														
MR H27/2016-2017 30/05/2017 ಅಕ್ರಮ-ಸಕ್ರಮ														
ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೊರಬು ಇದರಿಗೆ 1,00,000/ ರ್ಲೆ ಆಧಾರ														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														
4.11.00.00 477														

[illegible]

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ 2
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮೊಹರು

ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ಸ್, ಗೇರಿ ಮತ್ತು ಪಹಣಿ ಪತ್ರಿಕೆ (RTC) ಫಾರಂ ನಂ.01

47

Print Page No: 3/7
Valid from 09/09/2020 To Till Date

1. ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 245		3. ಪೇಶವಾರಿ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಪೂರ್ವ ಬರಾಂಡ್ (ಅ) ಪೂರ್ವ ಬರಾಂಡ್ (ಬ) ಉಳಿದಿರುವುದು		ಎಕರೆ ಗುಂಟೆ ಆ		4. ಕಂದಾಯ (ಅ) ಭೂ ಕಂದಾಯ (ಬಿ) ಜಮೀನು (ಕ) ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಡ) ವೀರಿನ ಪರಿ		ರೂ. ಪೈ.		9. ಕಟ್ಟಡ ಅಥವಾ ಸ್ವಾಧೀನದಾರನ ಹೆಸರು ಕಂದಾಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಒಳಾಂಗ		ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎ ಗುಂ		ಪಾಕ ಮಂ.		10. ಕಟ್ಟಡ ಅಥವಾ ಸ್ವಾಧೀನದಾರಿ ರೀತಿ MR H27/2016-2017 30/05/2017 ಆಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ		11. ಇತರೆ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಗಳು ಹಕ್ಕುಗಳು : ಮಾರ್ಗಗಳು :													
2. ಹವ್ಯಾ						ಒಟ್ಟು				ಒಂಕಾರಪ್ಪ ಲಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ		2.20.00.00		480				vssbn ಹಳೇನೋರರು 1.00.000/- ಆಧಾರ		MR T12/2019-2020ಹಕ್ಕು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿದ ಪರತ್ಯುಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ											
5. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿ ನಮೂನೆ		7. ಮರಗಲ ಸಂಖ್ಯೆ		8. ಪೇಶವಾರಿ ಪ್ರಕಾರ ವೀರಾವರಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ						ಬರಡ್ ಲಿನ್ ಸಾರಾಯದಪ್ಪ		3.15.00.00		481		MR H27/2016-2017 30/05/2017 ಆಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ		vssbn ಹಳೇನೋರರು 1.00.000/- ಕ್ಕೆ ಆಧಾರ		MR T13/2019-2020ಹಕ್ಕು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿದ ಪರತ್ಯುಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ											
6. ಪವಾ																															
12. ಸಾಗುವಳಿ ಮತ್ತು ಗೇರಿಯ ವಿವರಗಳು																															
ವರ್ಷ ಮುನ್ಯ ಕಾಲ 1		ವ್ಯವಸಾಯದಾರನ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪಾಸಪೋರ್ಟ್ 2		ವ್ಯವಸಾಯ ವಿವರ 3		ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎ ಗುಂ 4		ಗುತ್ತಿಗೆ 5		ವರ್ಷ 6		ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎ ಗುಂ 7		ವಾಗಾಡು 8		ಬೆಳೆಯ ಹವರು 9		ಆಧಾರ 10		ಮಕ್ಕ 11		ಒಟ್ಟು 12		ವೀರಾವರಿಯ ಮೂಲ 13		ಉತ್ಪಾದಿ 14		ಮಕ್ಕದ ಹವರು 15		ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎ ಗುಂ 16	

ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಕರೆ ಮತ್ತು ಗುಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ...

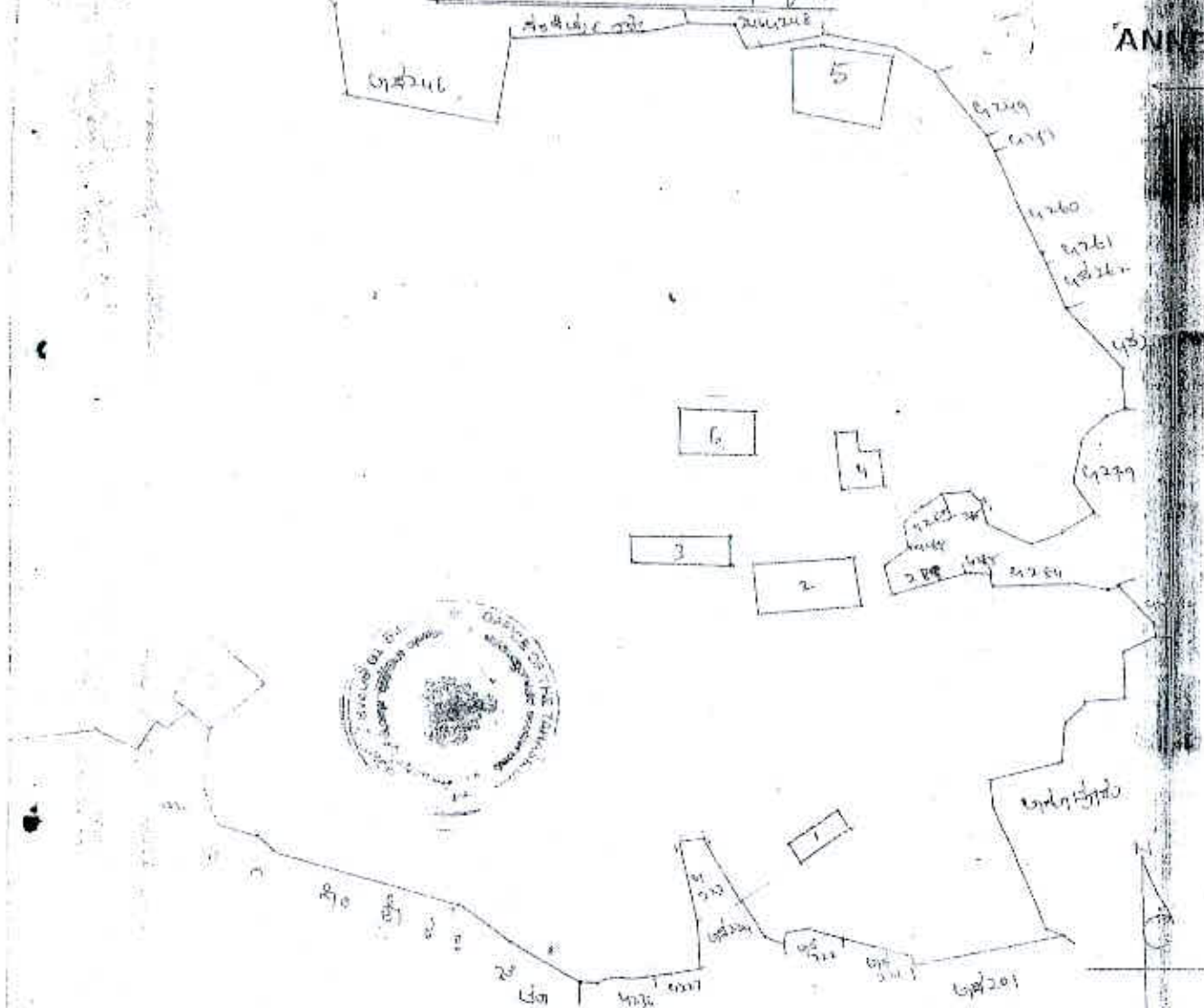
ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಕಂದಾಯ ನಿಯಮಾವಳಿ 1966 ರ ನಿಯಮ 40, 42, 58 ಮತ್ತು 70

1. ಸರ್ವೆ ನಂ.		3. ಪೇಪರ್ ನಂ.		ಎಕರೆ ಗುಂಟೆ ಅ		4. ಕಂದಾಯ		ರೂ. ಪೈ.		9. ಕಟ್ಟಡ ಅಥವಾ ಸ್ವಾಧೀನದಾರರ ಹೆಸರು		ಮೌಲ್ಯ ಎ. ರೂ.		ಖಾತೆ ನಂ.		10. ಕಟ್ಟಡ ಅಥವಾ ಸ್ವಾಧೀನದಾರರ ಹೆಸರು		11. ಇತರೆ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆ													
245		ಪೂರ್ವ ವೀರಾಡ್ (ಆ) ಪೂರ್ವ ವೀರಾಡ್ (ಬಿ) ಕುಲಕರ್ಣಿ				(ಆ) ಭೂ ಕಂದಾಯ (ಬಿ) ಜೋಡಿ (ಕ) ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು (ಡಿ) ನೀರಿನ ವಸತಿ				ನೀಲಮ್ಮ ಕೊಂಡರಗಿ		2.20.00.00		482		MR H27/2016-2017 30/05/2017 ಅಕ್ರಮ-ಸಕ್ರಮ		VSSBN ಹಳೇಬೀಡು 75000/- ರ್ಲೇ ಆಧಾರ		MR T65/2019-2020 ಹಕ್ಕು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿರಿಸಿದ ಪರತ್ಯುಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ											
2. ಕುಟುಂಬ																															
5. ಮುಕ್ತಾಯ ಪತ್ರ		7. ಮರಗಲ ಸಂಖ್ಯೆ		8. ಪೇಪರ್ ನಂ.		9. ನೀರಿನ ಮೂಲ		ಮುಂಗಾರು		ಕುಲಕರ್ಣಿ		ಬಾಡಿಗೆಯು		ಪುಟ್ಟು																	
6. ಪಟ್ಟಿ																															
12. ಸಾಗುವಳಿ ಮತ್ತು ಗೇಣಿಯ ವಿವರಗಳು																															
ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಕಾರ		ವ್ಯವಹಾರಗಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ಸು 2		ಸಾಗುವಳಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 3		ಗೇಣಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 4		ಗೇಣಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 5		ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಕಾರ 6		ವ್ಯವಹಾರಗಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ಸು 7		ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 8		ಗೇಣಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 9		ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಕಾರ 10		ವ್ಯವಹಾರಗಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ಸು 11		ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 12		ಗೇಣಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 13		ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಕಾರ 14		ವ್ಯವಹಾರಗಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ಸು 15		ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 16	

[illegible]

[illegible]

52

[illegible]

ಸಿದ್ಧಪಟ್ಟು ತರು

349

~~Oath Commissioner~~

ಗ್ರಾಮ: ಹಳೇ ಸೊರಬ

ತಾಲ್ಲೂಕು: ಸೊರಬ

TYPED COPY OF ANNEXURE-J [RELEVANT]

ಜಿಲ್ಲಾ: ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ರಿ. ಸ. ನಂ.245 ಬಗರ್ ಹುಕ್ಕಂ ಸ್ಟೆಟ್ ನಕ್ಷೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬ್ಲಾಕ್ ನಂಬರ್	ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್	ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರು	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ		ಬೆಳೆಯ ವಿವರ	ಚಕ್ಕುಬಂದಿ				ಷರಾ
				ಎ	ಗುಂ		ಮೂವ	ಪಶ್ಚಿಮ	ಉತ್ತರ	ದಕ್ಷಿಣ	
1.	1	245	ಗೋಡೆ ಮಲ್ಲನ ಹನುಮಂತ ಬನ್ ದ್ಯಾವಪ್ಪ	1	04	ಮೋಳೆ	ಸರ್ವೆ ನಂ.245	ಸರ್ವೆ ನಂ.245	ಸರ್ವೆ ನಂ.245	ಸರ್ವೆ ನಂ.245	LND CR198/09-10
2.	2	245	ಆಯ್ಯಂಗಂ ಬನ್ ಗೋಪಾಲಪ್ಪ	4	11	ಮೋಳೆ	ಸರ್ವೆ ನಂ.245	ಸರ್ವೆ ನಂ.245	ಸರ್ವೆ ನಂ.245	ಸರ್ವೆ ನಂ.245	LND CR198/09-10
3.	3	245	ಹೆಚ್. ಬಿಪ್ಪಪ್ಪ ಬನ್ ಹೊಳ್ಳಪ್ಪ	2	10	ಮೋಳೆ	ಸರ್ವೆ ನಂ.245	ಸರ್ವೆ ನಂ.245	ಸರ್ವೆ ನಂ.245	ಸರ್ವೆ ನಂ.245	LND CR198/09-10
4.	4	245	ಪರಮರಾಮ ಆಚಾರ	1	18	ಮೋಳೆ	ಸರ್ವೆ ನಂ.245	ಸರ್ವೆ ನಂ.245	ಸರ್ವೆ ನಂ.245	ಸರ್ವೆ ನಂ.245	LND CR198/09-10
5.	5	245	ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ಪ ಬನ್ ರಮಪ್ಪ	4	20	ಮೋಳೆ	ಸರ್ವೆ ನಂ.245	ಸರ್ವೆ ನಂ.245	ಸರ್ವೆ ನಂ.245	ಸರ್ವೆ ನಂ.245	LND CR198/09-10
6.	6	245	ಓಂಕಾರಪ್ಪ ಬನ್ ಶಿವಪ್ಪ	2	20	ಮೋಳೆ	ಸರ್ವೆ ನಂ.245	ಸರ್ವೆ ನಂ.245	ಸರ್ವೆ ನಂ.245	ಸರ್ವೆ ನಂ.245	LND CR198/09-10
7.	7	245	ಭರತ್ ಬನ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ	3	15	ಮೋಳೆ	ಸರ್ವೆ ನಂ.245	ಕರಡಗೇರಿ ಗಡಿ	ಸರ್ವೆ ನಂ.245	ಸರ್ವೆ ನಂ.245	LND CR198/09-10

ತಯಾರಿಸಿದವರು:-

ಎನ್.ಕೆ. ಗಂಗವರಿಗೌಡ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಸರ್ವೆಯರು ಸೊರಬ ತಾ||

ಸಹಿ/- ಹೆಚ್.ವಿ.ಶಾಂತಕುಮಾರ
ರಾಜಸ್ಥಾನ ನಿರೀಕ್ಷಕರು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ

TRUE COPY



ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳರವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಸಾಗರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಸಾಗರ
Office Of The Assistant Commissioner, Sagar Sub-Division, Sagar

☎ 08183 226600/01

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್/Fax : 08183-226601

email: acsagar@gmail.com

ನಂ.: ಭೂವಿ(2) ವಿವ 170/2018-19.

ದಿನಾಂಕ: 17.09.2018

ವಿಷಯ: ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಹಳಸೊರಬ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 245 ರಲ್ಲಿ
ಅನಧಿಕೃತ ಸಾಗುವಳಿ ಸಕ್ರಮೀಕರಣ ಜಮೀನಿನ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು
ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಉಲ್ಲೇಖ: ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸೊರಬ ರವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ವರದಿ
ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಲ್.ಎನ್.ಡಿ.ಸಿಆರ್. 1067/16-17, ದಿನಾಂಕ: 20.07.2018

ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ

ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಹಳಸೊರಬ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 245 ರ ಖರಾಬ್ ಖಾನು
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ, ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅನಧಿಕೃತ ಸಾಗುವಳಿ ಸಕ್ರಮೀಕರಣ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆ ನಿರ್ಣಯದಂತೆ, 2.15 ಎಕರೆ
ಅನಧಿಕೃತ ಸಾಗುವಳಿ ಸಕ್ರಮ ಆದ ಮೇರೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸೊರಬ ರವರ ಆದೇಶದಂತೆ ಮಂಜೂರಾತಿ
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೇಲ್ಕಂಡಂತೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖದ ಪತ್ರದನ್ವಯ
ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸೊರಬ ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ವರದಿಯ ಮೇರೆ, ನಿಮಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆಗಿರುವ 2.15 ಎಕರೆ
ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಜಮೀನು ಖರಾಬ್ ಖಾನು ಜಮೀನಾಗಿರುವುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ
ನಿಯಮಗಳು 1966 ರ ನಿಯಮ 108 (ಎಫ್) ರ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಯಿದೆಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆದುದರಿಂದ, ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ನಿಮಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿಯಾದ 2.15 ಎಕರೆ
ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ನಿಯಮಗಳು 1966 ರ ನಿಯಮ 108 (ಕೆ) ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಕೆ
ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಾರದು? ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆ ತಲುಪಿದ 3 (ಮೂರು) ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಪೂರಕ
ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು, ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಷೇಪಣೆ ಎನೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದು
ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸದರಿ ಜಮೀನಿನ ಮಂಜೂರಾತಿ ರದ್ದತಿ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು. ತಿಳಿಯುವುದು.

ಹಿರಿಯ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ
ಸಾಗರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಸಾಗರ.

ಗೆ

ಭಿಷ್ಣು ಬಿನ್ ಹುಳ್ಳವ್ವ

ಹಳಸೊರಬ ಗ್ರಾಮ, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ

ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು

TRUE COPY

ಪ್ರತಿಯನ್ನು: ದ್ವಿ ಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ರವರಿಗೆ ರವಾನಿಸುತ್ತಾ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ
ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ, ಜಾರಿಯಾದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

This document is referred to as
Annexure.....in The Affidavit of
Sent / Sri.....

Oath Commissioner

55

ANNEXURE: L

**ಮಾನ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಸಾಗರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಸಾಗರ
ಇವರ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ.**

ನಂ.ಛೂಮಿ(2)ಎವ170/2018-19,

ದಿನಾಂಕ:17/09/2018.

ಅರ್ಜಿದಾರರು: ಬಿಷ್ಣು ಬಿನ್ ಹುಳಪ್ಪ
ಸುಮಾರು 65 ವರ್ಷ, ವ್ಯವಸಾಯಗಾರರು,
ಹಳೇಸೊರಬ ಗ್ರಾಮ, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ,
ಸೊರಬ ತಾ||, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ.

← ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ: ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ನಂ.ಛೂಮಿ(2)ಎವ170/2018-19, ದಿನಾಂಕ:17/09/2018 ರ ರೀತ್ಯಾ ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಹಳೇಸೊರಬ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.245 ರಲ್ಲಿ ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅನಧಿಕೃತ ಸಾಗುವಳಿ ಸಕ್ರಮಿಕರಣ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಿರ್ಣಯದಂತೆ ಮಾನ್ಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಸೊರಬರವರು ಮಾಡಿದ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡಿದ 02 ಎಕರೆ 15 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿನ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಅಧಿನಿಯಮಗಳು 1966 ನಿಯಮ 108 (ಕೆ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಮೀನಿನ ಮಂಜೂರಾತಿ ರದ್ದತಿ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ನೀಡಿದ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಅರ್ಜಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಲಿಖಿತ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು/ತಕರಾರುಗಳು ಏನೆಂದರೇ,

** ** *

1) ಪ್ರಕರಣದ ವಸ್ತುತೀ:

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಹಳೇಸೊರಬ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.245 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 1011 ಎಕರೆ 38 ಗುಂಟೆ ಸ್ವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 04 ಎಕರೆ ಖುಷ್ಕಿ ಜಮೀನನ್ನು ಸುಮಾರು 1980 ರ ಸಾಲಿನಿಂದಲೂ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಬಗರ್‌ಹುಕುಂ ನಾತೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಧೀನ ಹೊಂದಿ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಅಕ್ರಮ-ಸಕ್ರಮ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಜಮೀನನ್ನು ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು 1985 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ, 1991 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 1998 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಆ ಪ್ರಕಾರ ಸೊರಬದ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಹಶೀಲ್ದಾರರವರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಅನಧಿಕೃತ ಸಾಗುವಳಿ ಸಕ್ರಮಿಕರಣ ಸಮಿತಿ, ಸೊರಬರವರು ಎಲ್.ಎನ್.ಡಿ.ಸಿ.ಆರ್.34/2011-12 ರ ರೀತ್ಯಾ ಬಗರ್‌ ಹುಕುಂ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದಂತೆ 02 ಎಕರೆ 15 ಗುಂಟೆ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರಿಗೆ ಸೊರಬದ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಹಶೀಲ್ದಾರರವರು ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗರ್‌ಹುಕುಂ ನಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಗುವಳಿ ಬೀಟ/ಹಕ್ಕು ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿಗದಿತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ್ರಕಾರ ಎಂ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ.ಹೆಚ್.27/2016-17 ದಿನಾಂಕ:30/05/2017 ರ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲೂ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಆದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರಿಗೆ ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತಿನ ಮಾತೆ ಮತ್ತು ಪಹಣಿ ನಮೂದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಂಜೂರಾತಿ ನಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ವೆ ಅಳತೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದು ಸರ್ವೆ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗಡಿ ಗುರುತಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಮಾಡಿ, ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತಿನ ಕಂದಾಯ ವಗೈರೆಯನ್ನು ಕೂಡಾ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಪಾವತಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಲಿದ್ದಾರೆ. ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯಿಸಿಕೊಂಡು, ವಿದ್ಯುತ್-ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಹಾಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಹೊಸದಾಗಿ ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಾಳೆ ತೋಟವನ್ನು



ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಕುಂಠಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಬೋಳ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಂಜೂರಾತಿ ಲಾಗಾಯಿಸಿರದಲೂ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸದರಿ ಸ್ಥಳ ಕಾನೂನು ಬದ್ಧ ಮಾಲೀಕರು, ಹಕ್ಕುದಾರರು ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಧೀನದಾರರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಮಂಜೂರಾತಿ ಲಾಗಾಯಿಸಿರದಲೂ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಯಾರ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳಿಲ್ಲದೇ ಸದರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಾಂತಿಯುತ ಸ್ವಾಧೀನವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಯಾರ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳಿಲ್ಲದೇ ಆಳ ಅನುಭವಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿಯಾದ ಸದರಿ ಸ್ಥಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಸದರಿ ಮಂಜೂರಾತಿಯು ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ನಿಯಮಗಳು 1966 ರ ನಿಯಮ 108 (ಎಫ್) ಪ್ರಕಾರ ಕಾಯಿದೆಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಸದರಿ ಮಂಜೂರಾತಿಯು ಯಾವುದೇ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ, ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡಗಳಿಗೆ, ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ಪ್ರಭಾವಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಧೃಷ್ಟಿ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಗ್ರಾಮದವರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡುವುದರ ಸಲುವಾಗಿ ಸೊರಬದ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಹಶೀಲ್ದಾರರವರಿಗೆ ಒತ್ತಡ ತಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿಯಾಗಿರುವ 02 ಎಕರೆ 15 ಗುಂಟೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಜಮೀನು, ಖೋಬ್ ಬಾನು ಜಮೀನಾಗಿರುವುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ನಿಯಮಗಳು 1966 ರ ನಿಯಮ 108 (ಎಫ್) ರ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಯಿದೆಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಂಜೂರಾತಿಯಾದ 02 ಎಕರೆ 15 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿನ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ನಿಯಮಗಳು 1966 ರ ನಿಯಮ 108 (ಕೆ) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಾರದು, ಎಂದು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯದವರು ದಿನಾಂಕ:17/09/2018 ರಂದು ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯದವರು ನೀಡಿದ ಸದರಿ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ನೋಟೀಸ್ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:21/09/2018 ರಂದು ಚಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸೂಕ್ತ ಕಾರಣಗಳನ್ನು, ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು, ಸಮಜಾಯಿಷಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ತಕರಾರನ್ನು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯದವರು ನೀಡಿದ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

2) ಅಕ್ರಮ/ತಕರಾರಿನ ಸಮಂಜಸ ಕಾರಣಗಳು:

- 1) ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯದವರು ನೀಡಿದ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕಾನೂನಿಗೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವಿಕ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- 2) ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಹಳೇಸೊರಬ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.245 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 1011 ಎಕರೆ 38 ಗುಂಟೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 04 ಎಕರೆ ಖುಷ್ಕಿ ಜಮೀನನ್ನು ಸುಮಾರು 1980 ರ ಸಾಲಿನಿಂದಲೂ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಬಗರ್‌ಹುತುಂ ನಾಶಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಧೀನ ಹೊಂದಿ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಅಕ್ರಮ-ಸಕ್ರಮ ಕಾಯ್ದೆ ಚಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಜಮೀನನ್ನು ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು 1985 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ, 1991 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 1998 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಆ ಪ್ರಕಾರ ಸೊರಬದ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಹಶೀಲ್ದಾರರವರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಅನಧಿಕೃತ ಸಾಗುವಳಿ ಸಕ್ರಮೀಕರಣ ಸಮಿತಿ, ಸೊರಬರವರು ಎಲ್.ಎನ್.ಡಿ.ಸಿ.ಆರ್.34/2011-12 ರ

ಆದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯದವರು ನೀಡಿದ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

- 5) ಅರ್ಜಿದಾರರು ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾಗಲೀ, ಸುಳ್ಳು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಗಲೀ, ಮೋಸದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಲೀ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು, ತಪ್ಪು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಮೋಸದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜಿದಾರರು ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯದವರು ನೀಡಿದ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- 6) ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು 1980 ರ ಸಾಲಿನಿಂದಲೂ ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ನಾತೆಯಿಂದ ಅನಧೀಕೃತ ಸಾಗುವಳಿದಾರರಾಗಿ, ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಮಂಜೂರಾತಿ ನಂತರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸಾಗುವಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 1980 ರ ಸಾಲಿನಿಂದ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರಿಗೆ ಪಹಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮೂದು ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯದವರು ನೀಡಿದ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- 7) ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅಧಿಕ ಭೂ ಓಡುವಳಿ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಬಡ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರು ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿಯು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಖರಾಬ್ ಖಾನು ಜಮೀನನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಲುವಾಗಿ ಅನೇಕ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿರುತ್ತವೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಖರಾಬ್ ಖಾನು ಜಮೀನನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಡಕುಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸದರಿ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯದವರು ನೀಡಿದ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- 8) ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ಪೂರ್ಣ ಕಮಿತಿಯವರು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ ಗ್ರಾಂಟ್ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದು ಪಡಿಸುವಂತೆ ವಿಭಾರಸ್ತು ಮಾಡಲು ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ಕಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ರವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊರಬದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ರವರು ನೀಡಿದ ವರದಿಯು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸೊರಬದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ರವರಿಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ವರದಿಯ ಮೇಲೆ ತಾವುಗಳು ನೀಡಿರುವ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟೀಸ್ ಕೂಡ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸದರಿ ನೋಟೀಸ್‌ಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾನ್ಯತೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ರವರ ವಿಭಾರಸ್ತು ಮೇರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯದವರು ನೀಡಿದ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು

- ರಿತ್ಯಾ ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸದಂತೆ 02 ಎಕರೆ 15 ಗುಂಟೆ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಮಾನ್ಯ ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ಕಮಿಟಿಯವರು ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು, ಮಾನ್ಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರವರು ಹಾಗೂ ಕಮಿಟಿಯವರು ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸ್ಥಳ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸಿ, ಪರದಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ ಮಹಜರ್ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜರುಗಿಸಿ, ಸರ್ವೆ ಅಳತೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ 02 ಎಕರೆ 15 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನನ್ನು ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿಯು ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಅಧಿನಿಯಮದ ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ, ಪರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಅಧಿನಿಯಮದ ಕಾಯಿದೆಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಅಧಿನಿಯಮದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಮಂಜೂರಾತಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜರುಗಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯದವರು ನೀಡಿದ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- 3) ಸದರಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ್ರಕಾರ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರಿಗೆ ಸೂರಬದ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಹಶೀಲ್ದಾರರವರು ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ನಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿ/ಹಕ್ಕು ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿಗದಿತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ್ರಕಾರ ಎಂ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ.ಹೆಚ್.27/2016-17 ದಿನಾಂಕ:30/05/2017 ರ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲೂ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಆದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರಿಗೆ ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತಿನ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಪಹಣಿ ನಮೂದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಂಜೂರಾತಿ ನಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ವೆ ಅಳತೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದು ಸರ್ವೆ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗಡಿ ಗುರುತಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಣೆ ಮಾಡಿ, ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತಿನ ಕಂದಾಯ ವೆಂಚೂರುನ್ನು ಕೂಡಾ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಪಾವತಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯಿಸಿಕೊಂಡು, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಹಾಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಹೊಸದಾಗಿ ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ದಾಳಿ ತೋಟವನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ತುಂಬಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಬೋಳ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಂಜೂರಾತಿ ಲಾಗಾಯ್ತಿನಿಂದಲೂ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತಿಗೆ ಕಾನೂನು ಬದ್ಧ ಮಾಲೀಕರು, ಹಕ್ಕುದಾರರು ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಧೀನದಾರರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಮಂಜೂರಾತಿ ಲಾಗಾಯ್ತಿನಿಂದಲೂ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಯಾರ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳಿಲ್ಲದೇ ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಾಂತಿಯುತ ಸ್ವಾಧೀನವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಯಾರ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳಿಲ್ಲದೇ ಅಳಿ ಅನುಭವಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯದವರು ನೀಡಿದ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- 4) ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯದವರು ನೀಡಿದ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿಯಾಗಿರುವ 02 ಎಕರೆ 15 ಗುಂಟೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಜಮೀನು, ಖರಾಬ್ ಖಾನು ಜಮೀನಾಗಿರುವುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ನಿಯಮಗಳು 1966 ರ ನಿಯಮ 108 (ಎಫ್) ರ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಯಿದೆಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುವುದು ಸರಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ವಹಾಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

9) ಅರ್ಜಿದಾರರು ತಮಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಆಧಾರ ಮಾಡಿ ಕುಗಾಗಲೇ ಲಾಪ್ಪೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲ ವಗೈರೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು, ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ್ದು, ಒಂದಾನುವೇಳೆ ಸದರಿ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ರದ್ದು ಪಡಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಸಾಲವನ್ನು ಮರು ಪಾವತಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ-ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಲುಣ್ಣಾಸು ಮತ್ತು ಅನ್ಯಾಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯದವರು ನೀಡಿದ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ವಹಾಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

10) ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯದವರು ನೀಡಿದ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ವಹಾಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

11) ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿಯಾಗಿರುವ 02 ಎಕರೆ 15 ಗುಂಟೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಜಮೀನು, ಖಿರಾಬ್ ಖಾನು ಜಮೀನಾಗಿರುವುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ನಿಯಮಗಳು 1966 ರ ನಿಯಮ 108 (ಎಫ್) ರ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಯಿದೆಗೆ ದೃಢೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸಂಗತಿಗಳು ಈ ಕೇಸ್‌ಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯದವರು ನೀಡಿದ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ವಹಾಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

12) ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಸ್ವತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಕ್ಕಾಗಲಿ, ಸ್ವಾಧೀನವಾಗಲಿ, ಅನುಭವವಾಗಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡಗಳಿಗೆ, ಪ್ರಭಾವಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳದೇ, ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸ್ವತ್ತಿನ ಸ್ವಾಧೀನವನ್ನು ಬಲಾತ್ಕಾರವಾಗಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತಿನಿಂದ ಅರ್ಜಿದಾರರನ್ನು ಆಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೊರಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಲು/ಅತಿಕ್ರಮಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತಿನ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಕೃಷಿ-ಸಾಗುವಳಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ-ಆತಂಕ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಬೆಳೆದಿರುವ ಜೋಳದ ಬೆಳೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಲು/ನಾಶ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಕನಕೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಇತರರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ಜಿ.ಎಂ.ಎಫ್.ಎಸ್. ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ದಾವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಸ್ವತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರು ತಮಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಸ್ವತ್ತಿನ ಸ್ವಾಧೀನದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕುಗಾಗಲೇ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ರೆವಿನ್ಯೂ

ನ್ಯಾಯಾಲಯದವರು ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹುಸ್ತುಪಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾನ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದವರು ಮಾಡಿದ ಆದೇಶವು ಅಂತಿಮವಾದದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಕೆವಿನ್ಯೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿವಾದಿತ ಸ್ವತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯದವರು ನೀಡಿದ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

13) ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ, ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ, ರಾಜಕೀಯ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಸೋರಬದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ದವರು ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ವರದಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯದವರು ಸದರಿ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯದವರು ನೀಡಿದ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಜಿದಾರರು ತಮ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಸೋರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಹಳೇಸೋರಬ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.245 ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸೋರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅನಧೀಕೃತ ಸಾಗುವಳಿ ಸಕ್ರಮೀಕರಣ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯ ನಿರ್ಣಯದಂತೆ ಮತ್ತು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಸೋರಬದವರ ಆದೇಶದಂತೆ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ 02 ಎಕರೆ 15 ಗಂಟೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಜಮೀನು ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ನಿಯಮಗಳು 1966 ರ ನಿಯಮ 108 (ಎಫ್) ರ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಯಿದೆಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ತಮ್ಮಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಅಧಿನಿಯಮಗಳು 1966 ನಿಯಮ 108(ಕೆ) ಪ್ರಕಾರ ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಏಕೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಾರದು ಎಂದು ನೀಡಿರುವ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿ/ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ, ಅರ್ಜಿದಾರರ ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಏಕೆ ಓಡಿಯಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ.

ಲಗತ್ತು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು.

- 1) ಸಾಗುವಳಿ ಬೀಟ.
- 2) ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹಣ-ಕಟ್ಟಿದ ರಶೀದಿ.
- 3) ಮಂಜೂರಾತಿ ಸ್ಥಳೀನ ಪಹಣಿ ಪತ್ರಿಕೆ, ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಪ್ರತಿ.
- 4) ಬಗರ್ ಪುಕುಂ ನಕ್ಷೆ ಪ್ರತಿ.
- 5) ಪೋಲೀಸ್ ಪ್ರತಿ.

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ತಮ್ಮಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಅಧಿನಿಯಮಗಳು 1966 ನಿಯಮ 108(ಕೆ) ಪ್ರಕಾರ ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಏಕೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಾರದು ಎಂದು ನೀಡಿರುವ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿ/ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ, ಅರ್ಜಿದಾರರ ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಏಕೆ ಓಡಿಯಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ.

ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರ ಸಹಿ
24/9/18

H. ಅಶ್ವತ್ಥ
ಅರ್ಜಿದಾರರು

GOPALAKRISHNA

ಪರಿಶೀಲನೆ

ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರ ಸಹಿ
24/9/18

H. ಅಶ್ವತ್ಥ
ಅರ್ಜಿದಾರರು

ದಿನಾಂಕ : 24/09/2018.

This document is referred to as Annexure in The Affidavit of Smt/ Sri.

ಸ್ಥಳ : ಸಾಗರ

ದಿನಾಂಕ : 24/09/2018.

Joint Commissioner



ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳರವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಸಾಗರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಸಾಗರ
Office Of The Assistant Commissioner, Sagar Sub-Division, Sagar

.08183 226600/01

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್/Fax : 08183-226601

email: acsagar@gmail.com

ನಂ. ಸೊ.ವಿ(2) ವಿವೆ 170/2018-19

ದಿನಾಂಕ: 02/12/2020

61



ವಿಷಯ:

ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಹಳಸೊರಬ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 245 ರಲ್ಲಿ ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ಮಂಜೂರಾತಿ ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಕಾರಣ:

ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸೊರಬ ರವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ವರದಿ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಲ್.ಎನ್.ಡಿ.ಸಿ.ಆರ್.1067/16-17, ದಿನಾಂಕ: 20.07.2018

...

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ:

ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಹಳಸೊರಬ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 245 ರಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಜಮೀನು ಖರಾಬು ಕಾನು ಜಮೀನಾಗಿದ್ದು, ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಕ್ರಮ ಸಾಗುವಳಿ ಸಕ್ರಮೀಕರಣ ಸಮಿತಿಯು ಕೆಳಕಂಡವರಿಗೆ ಜಮೀನು ಸಾಗುವಳಿ ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿರುತ್ತದೆ.

1	2976/5041	ಗೋಕೆ ಮಲ್ಲನ್ನ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಪಾತಿ ಮಗ ಭತ್ತವತಿ	1-04
2	3682	ಅರುಮುಗಂ ಬಿನ್ ಗೋಪಾಲಪ್ಪ	4-11
3	2176	ಬಿಜ್ಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸುಳ್ಳಪ್ಪ	2-15
4	5501/2335	ಪರಶುರಾಮಚಾರ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್	1-18
5	2967	ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ	3-32
6	5314	ಓಂಕಾರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ	2-20
7	6718	ಭರತ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ	3-15
8	4550	ನೀಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೊರಗಪ್ಪ	2-20
9	4698	ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ	2-00
10	3414	ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ	3-00
11	4699	ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ	3-00
12	971	ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕರಕಪ್ಪ	3-38
13	2136	ಅಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪ್ಪ	1-19

ಮೇಲ್ಕಂಡಂತೆ ಮಾಡಿರುವ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಕಾಯಿದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಿಯಮ 108(ಕ) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸೊರಬ ರವರು ಉಲ್ಲೇಖದನ್ವಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಸೊರಬ ರವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ವರದಿಯಂತೆ ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಹಳಸೊರಬ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.245 ರಲ್ಲಿ ಖರಾಬು ಕಾನು ಜಮೀನಿರುವುದು ಆರ್.ಡಿ.ಸಿ ದಾಖಲೆಯಿಂದ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಸ.ನಂ.245 ರಲ್ಲಿ ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅನಧಿಕೃತ ಸಾಗುವಳಿ ಸಕ್ರಮೀಕರಣ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ದಿನಾಂಕ. 18/11/2017 ಮತ್ತು 25/1/2017 ರಂದು ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ವರಿಗೆ ಅನಧಿಕೃತ ಜಮೀನು ಸಾಗುವಳಿ ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಿದ್ದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸೊರಬ ರವರು ತಮ್ಮ ಆದೇಶ ಸಂ.ಎಲ್.ಎನ್.ಡಿ.ಸಿ.ಆರ್ 1067/2016-17 ರಂತೆ ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡಿ, ಖಾತೆ ಪಹಣಿ ದಾಖಲು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರವರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ದಿನಾಂಕ.25.06.2018 ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ.07.07.2018 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು, ಸೊರಬ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ರವರು ನಡೆಸಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿನ ನಿರ್ದೇಶನ ಆಧರಿಸಿ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸೊರಬ ರವರು ಉಲ್ಲೇಖದ ರೀತ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಮೇಲ್ಕಂಡಂತೆ ಮೇಲ್ಕಂಡವರಿಗೆ ಖರಾಬು ಕಾನು ಜಮೀನಾಗಿದ್ದು, ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಹಳಸೊರಬ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.245 ರಲ್ಲಿ 34-32 ಎಕರೆ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಮಂಜೂರಾತಿಯು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

62

-2-

ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಕಾಯಿದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಿಯಮ 108(ಕ) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರದ್ದು ಮಾಡಲು ಕೋರಿರುವುದು ಇರುತ್ತದೆ.

ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸೊರಬ ರವರ ವರದಿಯನ್ನಾಧರಿಸಿ, ಉಲ್ಲೇಖದನ್ವಯ ಮಂಜೂರಿದಾರರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೂರು ದಿನಗಳ ಬಳಿಗಾಗಿ ಪೂರಕ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ರಿವಿಜ್ ಹೇಳಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮಂಜೂರಿದಾರರು, ತಮ್ಮ ರಿವಿಜ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಹಳಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.245 ರ ಜಮೀನು ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಜಮೀನು ಕಾನೂನು ಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಾಯಿದೆಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಹಳಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.245 ರ ಜಮೀನು ಖರಾಬು ಕಾನೂನು ಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಕಾಯ್ದೆ 1964 ರ ಕಲಂ 94 (ಬಿ) (3) ರನ್ವಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಕಾಯ್ದೆ 1964 ರ ಕಲಂ 79 (2) ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿರುವ, ವಿಶೇಷ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜಮೀನುಗಳಾದ ಕುಮ್ಮಿ, ಬಾಣ, ಕಾಣ, ಹಾಡಿ, ಕಾನು, ಸೊಪ್ಪಿನಬೆಟ್ಟ ಇತ್ಯಾದಿ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಭೂ ಕಂದಾಯ ನಿಯಮಗಳು 1966 ನಿಯಮಗಳ ರೀತ್ಯಾ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂ.ಆರ್.ಡಿ.101-ಎಲ್.ಜಿ.ಎ.2005 ದಿ.11.02.2010 ಮತ್ತು ದಿ.03.05.2010ಗಳ ರೀತ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಭಾವಿತ ಅರಣ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ FEE 185 FAF 2011 ದಿನಾಂಕ. 15-02-2014 ರ ಪ್ರಕಾರ ಸೊಪ್ಪಿನಬೆಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶವು ಶಾಸನ ಬದ್ಧ ಅರಣ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಂತೆ ಅನಧಿಕೃತ ಸಾಗುವಳಿ ಸಕ್ರಮಗಳಿಗಿಳಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ಘನ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ದಿನಾಂಕ: 20-08-1982 ರ ಆದೇಶ ನಂ.ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ನಂ.18546/1981 ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ: 1-04-2009 ರ ಆದೇಶ ರಿಟ್ ಅಪೀಲು 2101/2007 C/W 2297/2007 ರಲ್ಲಿ ಸಹಾ ಕಾನು/ಸೊಪ್ಪಿನಬೆಟ್ಟ/ಸೊಪ್ಪಿಗಮ್ಮು ಮತ್ತು ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕು ಇಲ್ಲದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳ ಮೇರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಂಡಂತೆ ಅನಧಿಕೃತ ಸಾಗುವಳಿ ಸಕ್ರಮೀಕರಣದಂತೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆಗಿರುವುದು ಕಾನೂನಿಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಸಹ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಕಾನೂನಿನ ರೀತ್ಯಾ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಕಂಡಂತೆ ಕಾನು ಜಮೀನನ್ನು, ಕಾನು ಜಮೀನಾಗಿಯೇ ಉಳಿಸಬೇಕಾದ್ದರಿಂದ, ಅನಧಿಕೃತ ಸಾಗುವಳಿ ಜಮೀನು ಸಕ್ರಮಗಳಿಗಿಳಿಸಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿರುವುದನ್ನು, ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ನಿಯಮಗಳು 1966 ರ ನಿಯಮ 108(ಕ) ರೀತ್ಯಾ ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಯುಕ್ತ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಸೊರಬ ರವರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ, ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅನಧಿಕೃತ ಸಾಗುವಳಿ ಸಕ್ರಮೀಕರಣ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ದಿನಾಂಕ. 18/11/2017 ಮತ್ತು 25/1/2017 ರಂತೆ ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಹಳಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.245 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 34-32 ಎಕರೆ ಅನಧಿಕೃತ ಸಾಗುವಳಿ ಸಕ್ರಮ ಮಾಡಿ, ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಜಮೀನಿನ ಬಾಬು ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ನಿಯಮ-1966 ರ ನಿಯಮ 108(ಕ) ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಅಧಿನಿಯಮ 1964 ರ ಕಲಂ 136(2) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ ಕಳಕೊಂಡಂತೆ ಆದೇಶ.

// ಆದೇಶ //

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ, ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಹಳಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.245 ರಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ ಸಾಗುವಳಿ ಸಕ್ರಮೀಕರಣ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ದಿನಾಂಕ. 18/11/2017 ಮತ್ತು 25/1/2017 ರ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನ ಮೇರೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸೊರಬ ರವರ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂ.ಎಲ್.ಎನ್.ಡಿ.ಸಿಆರ್ 1067/16-17, ರ ರೀತ್ಯಾ ಮೇಲ್ಕಂಡಂತೆ ಹದಿಮೂರು ಜನರಿಗೆ, ಒಟ್ಟು 34-32 ಎಕರೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದನ್ನು, ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ನಿಯಮ-1966 ರ ನಿಯಮ 108(ಕ)

ರದಿಯಲ್ಲಿ ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಖರಾಬು ಕಾನು ಎಂದು ಅರ್.ಟಿ.ಸಿ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಸಕ್ರಮಗಳಿಗಿಳಿಸುವಂತೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಸೊರಬ ರವರಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಮಂಜೂರಿದಾರರ ಹೆಸರು:
ಸಹಾಯಕ ಮಂಜೂರಿದಾರರ ಸಹಿ:
ಸಹಾಯಕ ಮಂಜೂರಿದಾರರ ದಿನಾಂಕ:
ಸಹಾಯಕ ಮಂಜೂರಿದಾರರ ಸಹಿ:
ಸಹಾಯಕ ಮಂಜೂರಿದಾರರ ದಿನಾಂಕ:
ಸಹಾಯಕ ಮಂಜೂರಿದಾರರ ಸಹಿ:
ಸಹಾಯಕ ಮಂಜೂರಿದಾರರ ದಿನಾಂಕ:

“ದೃಢೀಕರಿಸಿದೆ”

ತಹಶೀಲ್ದಾರ್

ಮಂಜೂರಿದಾರರಿಗಿಂತ ಮೇಲಿನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ

ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ,
ಸಾಗರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಸಾಗರ.
ಮಂಜೂರಿದಾರರಿಗಿಂತ ಮೇಲಿನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ
ಸಾಗರ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಸಾಗರ

TRUE COPY

ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು: ಬಿಷ್ಣು ಬನ್ ಹುಳ್ಳಪ್ಪ

ಸುಮಾರು 67 ವರ್ಷ, ವ್ಯವಸಾಯಗಾರರು.
ಹಳೇಸೊರಬ ಗ್ರಾಮ, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ,
ಸೊರಬ ತಾ||, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ.

- ವಿರುದ್ಧ -

ಎದುರುದಾರರು: 1) ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು,

ಸಾಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಸಾಗರ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ.

2) ತಹಶೀಲ್ದಾರರವರು

ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸೊರಬ,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ.

3) ಅನಧಿಕೃತ ಸಾಗುವಳಿ ಸಕ್ರಮೀಕರಣ ಸಮಿತಿ,

ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸೊರಬ

ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವವರು:- ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ/ತಹಶೀಲ್ದಾರರವರು,

ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸೊರಬ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ.

ANNEXURE: N

ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಕಾಯ್ದೆ 1966 ಕಲಂ-49(ಬಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು ಮಾನ್ಯ ಉಪ-ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾಗರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಸಾಗರ ಇವರು ನಂ. ಭೂಮಿ(2) ವಿ.ವ-170/2018-19 ರಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:02/12/2020 ರಂದು ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಅನಧಿಕೃತ ಸಾಗುವಳಿ ಸಕ್ರಮೀಕರಣ ಸಮಿತಿ, ಸಬ್ ದಿನಾಂಕ:18/11/2017 ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:25/01/2017 ರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮೇಲೆ ಮಾನ್ಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೊರಬರವರ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶ ನಂ. ಎಲ್.ಎನ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್-1067/2016-17 (34/2011-12) ರ ರೀತ್ಯಾ ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಹಳೇಸೊರಬ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.245 ರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರಿಗೆ 02 ಎಕರೆ 15 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನನ್ನು ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಟ್ಟು 13 ಜನರಿಗೆ 34 ಎಕರೆ 32 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನನ್ನು ಅನಧಿಕೃತ ಸಾಗುವಳಿ ಜಮೀನು ಸಕ್ರಮೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಮಾಡಿರುವ ನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ, ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಖಾತೆ ಪಹಣಿ ದಾಖಲಾದ ಎಂ.ಆರ್ ಗಳನ್ನು ಸಹ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ, ಸದರಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಖರಾಬು ಖಾನು ಎಂದು ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸೊರಬ ಇವರಿಗೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶದ ಸಿಂಧುತ್ವ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಏನೆಂದರೆ,

- I. ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರ ಹಾಗೂ ಎದುರುದಾರರ ವಿಳಾಸವು ಮಾನ್ಯ ಸನ್ನಿಧಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನೋಟಿಸ್, ಸಮನ್ಸ್ ವಗೈರೆ ಜಾರಿ ಸಂಬಂಧ ಶಿರೋನಾಮೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರ ವಿಳಾಸವು ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ್ ವಕೀಲರು ಸೊರಬ ಆಗಿದ್ದು, ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರಿಗೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಯಾವುದೇ ನೋಟಿಸ್ ವಗೈರೆಯನ್ನು ಅವರ ಪರ ವಕೀಲರ ಮೂಲಕ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- II. ಮಾನ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾಗರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಸಾಗರ ಇವರು ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ: ಭೂಮಿ (2) ವಿ.ವ-170/2018-19ರಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನಿತ ಆದೇಶವು ದಿನಾಂಕ:02/12/2020 ರಂದು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾಗರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಸಾಗರ ಇವರು ಹೊರಡಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನಿತ ಆದೇಶದ ಮಾಹಿತಿಯು ದಿನಾಂಕ 11/12/2020 ರಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದ್ದು, ಈ ದಿನದಿಂದ ಕಾಲಮಿತಿಯನ್ನು ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಈ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಶ್ನಿತ ಆದೇಶದ ದೃಢೀಕೃತ ನಕಲನ್ನು ಸಹ ದಾಖಲೆ ಪಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಮೇಲ್ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

614

III. ಪ್ರಕರಣದ ಸಾರಾಂಶ :-

- 1) ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಸೋರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಹಳೇಸೋರಬ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.245 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 1011 ಎಕರೆ 38 ಗುಂಟೆ ಸ್ವತ್ತು ಮೂಲತಃವಾಗಿ ಹಳೆಸೋರಬ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರ ಹಕ್ಕಿನ ಜಮೀನಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 04 ಎಕರೆ ತಲೆ ಜಮೀನನ್ನು ಮೇಲ್ವಸವಿದಾರರು ಸುಮಾರು 1980 ರ ಸಾಲಿನ ರಾಗಾಯ್ತಿನಿಂದಲೂ ಬಗರ್‌ಹುಕುಂ ನಾತೆಯಿಂದ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗನ ಹೊಂದಿ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಬಗರ್‌ಹುಕುಂ ಜಮೀನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಕ್ರಮ-ಸಕ್ರಮ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಜಮೀನನ್ನು ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿ ಮೇಲ್ವಸವಿದಾರರು 1985ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ, 1991ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 1998ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಆ ಪ್ರಕಾರ ಸೋರಬದ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಹಶೀಲ್ದಾರರವರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಅನಧಿಕೃತ ಸಾಗುವಳಿ ಸಕ್ರಮೀಕರಣ ಸಮಿತಿ, ಸೋರಬದವರು ಎಲ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಒ.ಆರ್.1067/2016-17 (34/2011-12) ರ ರೀತ್ಯಾ ಬಗರ್‌ಹುಕುಂ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದಂತೆ 02 ಎಕರೆ 15 ಗುಂಟೆ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಮೇಲ್ವಸವಿದಾರರ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ್ರಕಾರ ಮೇಲ್ವಸವಿದಾರರ ಹೆಸರಿಗೆ ಸೋರಬದ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಹಶೀಲ್ದಾರರವರು ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗರ್‌ಹುಕುಂ ನಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿ/ಹಕ್ಕು ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ್ರಕಾರ ಮೇಲ್ವಸವಿದಾರರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿಗದಿತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ್ರಕಾರ ಎಂ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ.ಹೆಚ್.27/2016-17 ದಿನಾಂಕ:30/05/2017 ರ ಪ್ರಕಾರ ಮೇಲ್ವಸವಿದಾರರ ಹೆಸರಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲೂ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಆದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮೇಲ್ವಸವಿದಾರರ ಹೆಸರಿಗೆ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಪಹಣಿ ನಮೂದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಂಜೂರಾತಿ ನಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ವೇ ಆಳತೆ ಶಾರ್ವಾ ನಡೆದು ಸರ್ವೇ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತಿನ ನಿರ್ಧಾರ್ಥ ಗಡಿ ಗುರುತಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ, ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತಿನ ಕಂದಾಯ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಕೂಡಾ ಮೇಲ್ವಸವಿದಾರರು ಪಾವತಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಜೂರಾತಿ ಸ್ವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವಸವಿದಾರರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯಿಸಿಕೊಂಡು, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮೇಲ್ವಸವಿದಾರರು ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಾಳೆ ತೋಟವನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವಸವಿದಾರರು ಶುಂಠಿ, ಜೋಳ ಮತ್ತು ಇತರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಕೆಡ್ಕೋ ಸ್ವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವಸವಿದಾರರು ಫಾರ್ಮ್‌ಹೌಸ್ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕೃಷಿ ಸಾಗುವಳಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳ ಅವಶ್ಯಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಹಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಗರ್‌ಹುಕುಂ ಮಂಜೂರಾತಿ ರಾಗಾಯ್ತಿನಿಂದಲೂ ಮೇಲ್ವಸವಿದಾರರು ಮಂಜೂರಾತಿ ಸ್ವತ್ತಿಗೆ ಕಾನೂನು ಬದ್ಧ ಮಾಲೀಕರು, ಹಕ್ಕುದಾರರು ಹಾಗೂ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗನವಾರರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಮಂಜೂರಾತಿ ರಾಗಾಯ್ತಿನಿಂದಲೂ ಮೇಲ್ವಸವಿದಾರರು ಯಾರ ಆಡ್ಡಿ-ಆತಂಕಗಳಲ್ಲದೇ ತಮ್ಮ ಶಾಂತಿಯುತ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗನವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಆಳಿ-ಅನುಭವಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದರಿ ಸ.ನಂ.245 ರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವಸವಿದಾರರನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಂತೆ ಒಟ್ಟು 13 ಜನರಿಗೆ 34 ಎಕರೆ 32 ಗುಂಟೆ ಬಗರ್‌ಹುಕುಂ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
- 2) ಮೇಲ್ವಸವಿದಾರರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿಯಾದ ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಸದರಿ ಮಂಜೂರಾತಿಯು ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ನಿಯಮಗಳು 1966 ರ ನಿಯಮ 108(ಎಫ್) ಪ್ರಕಾರ ಕಾಯಿದೆಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡಾ ಮತ್ತು ಸದರಿ ಮಂಜೂರಾತಿಯು ಯಾವುದೇ ನಿಯಮಗಳಿಗಾಗಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ, ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ಪ್ರಭಾವಗಳಿಗೆ

65

ಒಳಗಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ದ್ವೇಷ ಸಾಧನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಗ್ರಾಮದವರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಸೊರಬದ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಹಶೀಲ್ದಾರರವರಿಗೆ ಒತ್ತಡ ತಂದು ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿಯಾಗಿರುವ ಜಮೀನು "ಖಿರಾಬ್ತು ಖಾನು ಒಮ್ಮೀನು" ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ನಿಯಮಗಳು 1966 ರ ನಿಯಮ 108(ಎಫ್) ರ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಯಿದೆಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ನಿಯಮಗಳು 1966 ರ ನಿಯಮ 108(ಕೆ) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏಕ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಾರದು ಎಂದು 1ನೇ ಎದುರುದಾರರು ದಿನಾಂಕ: 17/09/2018 ರಂದು ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ನೋಟೀಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು ದಿನಾಂಕ: 24/09/2018 ರಂದು ತಮ್ಮಗಳ ಪರವಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಕೂಡಾ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

3) ಮಾನ್ಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರರವರು ಹಾಗೂ ಕಮಿಷನರರು ರೇವಿನ್ಯೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸ್ಥಳ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸಿ, ಪರದಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ ಮಹಜರ್ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜರುಗಿಸಿ, ಸರ್ವೆ ಅಳತೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ, ಬಗರ್‌ಹುಕುಂ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸನಾನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಹಳೇಸೊರಬ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.245 ರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರಿಗೆ 02 ಎಕರೆ 15 ಗುಂಟೆ ತರಿ ಜಮೀನನ್ನ ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಅಧಿನಿಯಮದ ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ, ಪರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಅಧಿನಿಯಮದ ಕಾಯಿದೆಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಅಧಿನಿಯಮದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಮಂಜೂರಾತಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜರುಗಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

4) ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಹಳೇಸೊರಬ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.245 ರ ಜಮೀನು ಮೂಲತಃವಾಗಿ ಹಳೇಸೊರಬ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರ ಹಕ್ಕಿನ ಜಮೀನಾಗಿದ್ದು, 1975ನೇ ಸಾಲಿನ ಲಾಗಾಯ್ನ್‌ನಿಂದಲೂ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು ಸದರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಧೀನಹೊಂದಿ ಅನುಭವಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಟಿ.ಟಿ. ಕಂದಾಯವನ್ನು ಸಹಾ ಕಟ್ಟಿದ್ದು, ಕೈಬರಹದ ಸಹಾಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡಾ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರ ಹೆಸರು ನಮೂದಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತು ರೈತರ ಹಕ್ಕಿನ ಜಮೀನಾಗಿದ್ದು, ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಗಿಡ-ಮರಗಳು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಪಸಲು ಖಾನು ಆಗಿದ್ದು, ಅದರ ರವಿಸನ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮಗಳ ಕೈತಪ್ಪಿನಿಂದ ರೈತರ ಹಕ್ಕಿನ ಜಮೀನನ್ನು ಖಿರಾಬ್ತು ಖಾನು ಜಮೀನು ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಮೂದು ಮಾಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ನಮೂದುಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತವೆ. ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 04 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು 1975 ರ ಸಾಲಿನಿಂದಲೂ ಬರ್‌ಹುಕುಂ ನಾಕೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಧೀನ ಹೊಂದಿ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಅಕ್ರಮ-ಸಕ್ರಮ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಜಮೀನನ್ನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಆ ಪ್ರಕಾರ ಸೊರಬದ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಹಶೀಲ್ದಾರರವರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಅನಧಿಕೃತ ಸಾಗುವಳಿ ಸಕ್ರಮೀಕರಣ ಸಮಿತಿ, ಸೊರಬದವರು ಬರ್‌ಹುಕುಂ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದಂತೆ 02 ಎಕರೆ 15 ಗುಂಟೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಸ್ವತ್ತನ್ನ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಮಂಜೂರಾತಿ ಲಾಗಾಯ್ನ್‌ನಿಂದಲೂ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತಿಗೆ ಕಾನೂನು ಒಪ್ಪದ ಮೂಲಕರು, ಹಕ್ಕುದಾರರು ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಧೀನವಾರರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ

ಪ್ರದ್ಯೋಗ

ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶವು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿದುತ್ತದೆ.

ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬೀದಿಗೆ ತಂದಂತಾಗುತ್ತದೆ.

ಧ್ಯಾನವೆಂಬಂಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇದುವು ದಿಲ್ಲ. ಪೇಲನವಿದಾರರು ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದಕ್ಕದೆ.

- 9) ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಗರ್‌ಹುಕುಂ ನಾತೆಯಿಂದ ಅನಧಿಕೃತ ಸಾಗುವಳಿದಾರರಾಗಿ, ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಮಂಜೂರಾತಿ ನಂತರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡಾ ತಮ್ಮ ಸಾಗುವಳಿಯನ್ನು ಮಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
- 10) ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು ಅಧಿಕ ಭೂ ಹಿಡುವಳಿ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಬಡ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಮೀನು ಹಿಡುವಳಿ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರಿಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಕಾನೂನು ಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

IV. ಮೇಲ್ಮನವಿಯ ಕಾರಣಗಳು:-

- 1) ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಹಳೇಸೊರಬ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.245 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 1011 ಎಕರೆ 38 ಗುಂಟೆ ಸ್ವತ್ತು ಮೂಲತಃವಾಗಿ ಹಳೇಸೊರಬ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರ ಹಕ್ಕಿನ ಜಮೀನಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 04 ಎಕರೆ ತರಿ ಜಮೀನನ್ನು ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು ಸುಮಾರು 1980 ರ ಸಾಲಿನ ಲಾಗಾಯ್ತಿನಿಂದಲೂ ಬಗರ್‌ಹುಕುಂ ನಾತೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಧೀನ ಹೊಂದಿ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಬಗರ್‌ಹುಕುಂ ಜಮೀನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆಕ್ರಮ-ಸಕ್ರಮ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಜಮೀನನ್ನು ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು 1985ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ, 1991ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 1998ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಆ ಪ್ರಕಾರ ಸೊರಬದ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಹಶೀಲ್ದಾರರವರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಅನಧಿಕೃತ ಸಾಗುವಳಿ ಸಕ್ರಮೀಕರಣ ಸಮಿತಿ, ಸೊರಬರವರು ಎಲ್.ಎನ್.ಡಿ.ಸಿ.ಆರ್.1067/2016-17 (34/2011-12) ರ ರೀತ್ಯಾ ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದಂತೆ 02 ಎಕರೆ 15 ಗುಂಟೆ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ್ರಕಾರ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರ ಹೆಸರಿಗೆ ಸೊರಬದ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಹಶೀಲ್ದಾರರವರು ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗರ್‌ಹುಕುಂ ನಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿ/ಹಕ್ಕು ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ್ರಕಾರ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿಗದಿತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ್ರಕಾರ ಎಂ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ:ಹೆಚ್.27/2016-17 ದಿನಾಂಕ:30/05/2017 ರ ಪ್ರಕಾರ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರ ಹೆಸರಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲೂ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಆದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರ ಹೆಸರಿಗೆ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಪಹಣಿ ನಮೂದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಂಜೂರಾತಿ ನಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ವೇ ಅಳತೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದು ಸರ್ವೇ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗಡಿ ಗುರುತಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಣೆ ಮಾಡಿ, ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತಿನ ಕಂದಾಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕೂಡಾ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು ಪಾವತಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಜೂರಾತಿ ಸ್ವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯಿಸಿಕೊಂಡು, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಾಳೆ ತೋಟವನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು ಕುಂಠಿ, ಬೋಳೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಸ್ವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು ಫಾರ್ಮ್‌ಹೌಸ್ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕೃಷಿ ಸಾಗುವಳಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳ ಅವಶ್ಯಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಹಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಗರ್‌ಹುಕುಂ ಮಂಜೂರಾತಿ

ಲಾಗಾಯ್ತುನಿಂದಲೂ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು ಮಂಜೂರಾತಿ ಸ್ವತ್ತಿಗೆ ಕಾನೂನು ಬದ್ಧ ಮಾಲೀಕರು, ಹಕ್ಕುದಾರರು ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಧೀನದಾರರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಮಂಜೂರಾತಿ ಲಾಗಾಯ್ತುನಿಂದಲೂ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು ಯಾರ ಅಡ್ಡಿ-ಆತಂಕಗಳಿಲ್ಲದೇ ತಮ್ಮ ಕಾಂತಿಯುತ ಸ್ವಾಧೀನವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಆಳಿ-ಅನುಭವಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದರಿ ಸ.ನಂ.245 ರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಂತೆ ಒಟ್ಟು 13 ಜನರಿಗೆ ಬಗರ್‌ಹುಕುಂ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ್ರಶ್ನಿತ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಆಗಿರುವ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ನಿಯಮಗಳು-1966 ರ ನಿಯಮ-108 ಎಫ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ಪ್ರಭಾವಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಿರುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

- 2) ಮಾನ್ಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ರವರು ಹಾಗೂ ಸಕ್ರಮಿಕರಣ ಸಮಿತಿಯು ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸ್ಥಳ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸಿ ಪರದಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ ಮಹಜರ್ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜರುಗಿಸಿ ಬಗರ್‌ಹುಕುಂ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿತ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಮಂಜೂರಾತಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಅಧಿನಿಯಮದ ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದು, ಭೂ ಕಂದಾಯ ಅಧಿನಿಯಮದ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಾನ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನಿತ ಜಮೀನು ಖರಾಬು ಖಾನು ಜಮೀನು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಸದರಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶವು ಕಾನೂನಿಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಸಹ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಕಾನೂನಿನ ರೀತ್ಯಾ ಮತ್ತು ಖರಾಬು ಖಾನು ಜಮೀನನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರಿಗೆ ಆಗಿರುವ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನು 1ನೇ ಎದುರುದಾರರು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅಕ್ರಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

- 3) ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಹಳೇಸೊರಬ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.245 ರ ಜಮೀನು ಮೂಲತಃವಾಗಿ ಹಳೇಸೊರಬ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರ ಹಕ್ಕಿನ ಜಮೀನಾಗಿದ್ದು, 1975ನೇ ಸಾಲಿನ ಲಾಗಾಯ್ತುನಿಂದಲೂ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು ಸದರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಧೀನಹೊಂದಿ ಅನುಭವಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಟಿ.ಟಿ ಕಂದಾಯವನ್ನು ಸಹಾ ಕಟ್ಟಿದ್ದು, ಕೈಬರಹದ ಪಹಣಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡಾ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರ ಹೆಸರು ನಮೂದಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತು ರೈತರ ಹಕ್ಕಿನ ಜಮೀನಾಗಿದ್ದು, ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಗಿಡ-ಮರಗಳು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಪಸಲು ಖಾನು ಆಗಿದ್ದು, ಆದರೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮಗಳ ಕೈತಪ್ಪಿನಿಂದ ರೈತರ ಹಕ್ಕಿನ ಜಮೀನನ್ನು ಖರಾಬ್ ಖಾನು ಜಮೀನು ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಮೂದು ಮಾಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ನಮೂದುಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತವೆ. ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 04 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು 1975 ರ ಸಾಲಿನಿಂದಲೂ ಬಗರ್‌ಹುಕುಂ ನಾತೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಧೀನ ಹೊಂದಿ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಅಕ್ರಮ-ಸಕ್ರಮ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಜಮೀನನ್ನು ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಆ ಪ್ರಕಾರ ಸೊರಬದ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ರವರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಅನಧಿಕೃತ ಸಾಗುವಳಿ ಸಕ್ರಮಿಕರಣ ಸಮಿತಿ, ಸೊರಬರವರು ಬಗರ್‌ಹುಕುಂ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದಂತೆ 02 ಎಕರೆ 15 ಗುಂಟೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಮಂಜೂರಾತಿ ಲಾಗಾಯ್ತುನಿಂದಲೂ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತಿಗೆ ಕಾನೂನು ಬದ್ಧ ಮಾಲೀಕರು, ಹಕ್ಕುದಾರರು ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಧೀನದಾರರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಮಂಜೂರಾತಿ ಲಾಗಾಯ್ತುನಿಂದಲೂ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಯಾರ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳಿಲ್ಲದೇ ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ

ಶಾಂತಿಯುತ ಸ್ವಾಧೀನವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಯಾರ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳಿಲ್ಲದೇ ಆಳಿ ಅನುಭವಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 1ನೇ ಎದುರುದಾರರು ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನಿತ ಮಂಜೂರಾತಿ ರದ್ದು ಪಡಿಸಿರುವ ಆದೇಶವನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

- 4) ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಹಳೇಸೊರಬ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.245 ರ ಜಮೀನು ಮೂಲತಃವಾಗಿ ರೈತರ ಹಕ್ಕಿನ ಜಮೀನಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಕಂದಾಯ ಭೂಮಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಜಮೀನಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರ ಜೊತೆ ಗ್ರಾಮದ ಹಲವಾರು ರೈತರು ಸಹ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದಂತೆ ಜಮೀನನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಸಹಾ ಸದರಿ ಜಮೀನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ರೈತರು 1975 ರಿಂದಲೇ ಟಿ.ಟಿ ಕಂದಾಯವನ್ನು ದಂಡದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿದ್ದು, ಸಾಗುವಳಿ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ರೈತರ ಹೆಸರು ಸಹಾ ನಮೂದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು ಕಂದಾಯದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆ ಪ್ರಕಾರ ಕಂದಾಯದ ಜಮೀನನ್ನು ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶವು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 1ನೇ ಎದುರುದಾರರು ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನಿತ ಮಂಜೂರಾತಿ ರದ್ದು ಪಡಿಸಿರುವ ಆದೇಶವನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- 5) ಹಳೇಸೊರಬ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.245 ರಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಜಮೀನು ಖರಾಬು ಖಾನು ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ಜಮೀನು ತನ್ನ ಮೂಲ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಿದ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು ಬಗರ್‌ಹುಕುಂ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇವನವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿತ ಜಮೀನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ತಮ್ಮ ಬೇವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿತ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟವುಂಟಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬೀದಿಗೆ ತಂದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 1ನೇ ಎದುರುದಾರರು ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನಿತ ಮಂಜೂರಾತಿ ರದ್ದು ಪಡಿಸಿರುವ ಆದೇಶವನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- 6) ಬಗರ್‌ಹುಕುಂ ಸಕ್ರಮೀಕರಣ ಸಮಿತಿಯು ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರರವರು ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವಾಗ ಸ್ಥಳ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಬಗರ್‌ಹುಕುಂ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ಸ್ಮರಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಕರಾರು ಬಂದಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಕ್ರಮೀಕರಣ ಸಮಿತಿಯು ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿತ ಜಮೀನನ್ನು ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಮಾನ್ಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರರವರು ಎಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವುದು ಸರಿಯೆಂದು ಅದರ ಮಾನ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಸಾಗರ ಇವರು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು, ಸೊರಬ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವರ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಸ್ಥಳದ ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆಯೇ ಮಂಜೂರಾತಿಯಾದ ಜಮೀನು ಖರಾಬು ಖಾನು ಜಮೀನು ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಹಾಗೂ ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಖರಾಬು ಖಾನು ಜಮೀನು ಎಂದು ನಮೂದು ಮಾಡಿ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯುಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 1ನೇ ಎದುರುದಾರರು ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನಿತ ಮಂಜೂರಾತಿ ರದ್ದು ಪಡಿಸಿರುವ ಆದೇಶವನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

7) ಮೇಲ್ವಸವಿದಾರರು ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾಗಲೀ, ಸುಳ್ಳು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಗಲೀ, ಪೋಷದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಲೀ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೇಲ್ವಸವಿದಾರರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೇಲ್ವಸವಿದಾರರು ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 1ನೇ ಎದುರುಬಾರರು ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆತ ಮಂಜೂರಾತಿ ರದ್ದು ಪಡಿಸುವ ಆದೇಶವನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

8) ಮೇಲ್ವಸವಿದಾರರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಗರ್‌ಹುಕುಂ ನಾತಿಯಿಂದ ಅಸಭಿಕತೆ ಸಾಗುವಳಿದಾರರಾಗಿ, ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಮಂಜೂರಾತಿ ನಂತರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡಾ ತಮ್ಮ ಸಾಗುವಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೇಲ್ವಸವಿದಾರರು ಅಧಿಕ ಭೂ ಹಿಡುವಳಿ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಬಡ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೇಲ್ವಸವಿದಾರರು ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಮೀನು ಹಿಡುವಳಿ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೇಲ್ವಸವಿದಾರರಿಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಕಾನೂನು ಒದ್ದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಾನ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಭಾಗವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆತ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿರುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 1ನೇ ಎದುರುಬಾರರು ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆತ ಮಂಜೂರಾತಿ ರದ್ದು ಪಡಿಸುವ ಆದೇಶವನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

9) ಮೇಲ್ವಸವಿದಾರರು ಕಂದಾಯದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆ ಪ್ರಕಾರ ಕಂದಾಯದ ಜಮೀನನ್ನು ಮೇಲ್ವಸವಿದಾರರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶವು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 1ನೇ ಎದುರುಬಾರರು ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆತ ಮಂಜೂರಾತಿ ರದ್ದು ಪಡಿಸುವ ಆದೇಶವನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

10) ಅರ್ಚಿದಾರರು ತಮಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಆಧಾರ ಮಾಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲ ವಸಗಿರಿಸಿ, ಪಡೆದುಕೊಂಡು, ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಿಸಿ ಎದ್ದುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಾಳೆ ತೋಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಫಾರಂ ಹೌಸ್ ಮನೆಯನ್ನು ಕೂಡಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಲುವಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಂದಾನುವಳಿ ಸದರಿ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿದ ಆದೇಶವನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಪಡಿಸಿದ್ದಾದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವಸವಿದಾರರು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಸಾಲವನ್ನು ಮರು ಪಾವತಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ-ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವಸವಿದಾರರಿಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಲಿಕ್ಕಾಸು ಮತ್ತು ಅನ್ಯಾಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 1ನೇ ಎದುರುಬಾರರು ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆತ ಮಂಜೂರಾತಿ ರದ್ದು ಪಡಿಸುವ ಆದೇಶವನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

11) ಕಾನೂನಿನ ಯಾವುದೇ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಿಂದ ನೋಡಿದರೂ ಕೂಡಾ ಮಾನ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊರಡಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆತ ಆದೇಶವು ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆತ ಜಮೀನು ಖರಾಬು ಖಾಸು ಆಗಿಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಇದರ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೇಲ್ವಸವಿದಾರರು ಹಾಗೂ ಅವರಂತೆ ಉಳಿದ ಬಗರ್‌ಹುಕುಂದಾರರು ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಸದರಿ ಜಮೀನನ್ನು ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಕರಾರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡಾ ಮಾನ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆತ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿ

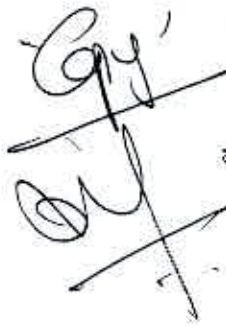
71

ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಮಾನ್ಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರರವರು ಹೊರಡಿಸಿದ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಖಾಯಂಗೊಳಿಸುವುದು ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಮೇಲ್ಕನವಿದಾರರು ಈ ಘನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ,

- 1) ಮಾನ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾಗರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಸಾಗರ ಇವರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ:ಭೂಮಿ.(2)ವಿ.ವ 170/2018-19ರಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:02/12/2020 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನಿತ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ಕಡತಗಳನ್ನು ತರಿಸಲು,
- 2) ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಕನವಿದಾರರಿಗೆ ಅನಧಿಕೃತ ಸಾಗುವಳಿ ಸಕ್ರಮಿಕರಣ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ನಿರ್ಣಯ ದಿನಾಂಕ:18/11/2017 ಮತ್ತು 25/01/2017 ನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸೊರಬ ರವರ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಲ್.ಎನ್.ಡಿ.ಸಿ.ಆರ್ 1067/2016-17 (34/2011-12) ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಹಳೇಸೊರಬ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.245 ರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕನವಿದಾರರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿಯಾದ 02 ಎಕರೆ 15 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಡತವನ್ನು ತರಿಸಲು,
- 3) ಮಾನ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾಗರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಇವರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ:ಭೂಮಿ.(2)ವಿ.ವ 170/2018-19ರಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:02/12/2020 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶದ ನ್ಯಾಯಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಸದರಿ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ, ಅನಧಿಕೃತ ಸಾಗುವಳಿ ಸಕ್ರಮಿಕರಣ ಸಮಿತಿ, ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇವರ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಖಾಯಂಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು,
- 4) ಹಾಗೂ ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾಗಿ ಮೇಲ್ಕನವಿದಾರರು ಇನ್ನಾವುದಾದರೂ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಅರ್ಹರಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಈ ಘನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿನಂತಿ.

ಸ್ಥಳ: ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ದಿನಾಂಕ: 14/12/2020.



ಮೇಲ್ಕನವಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು.

This document is referred to as
Annexure... in The Affidavit of
Smt / Sri... *[Signature]*

Oath Commissioner

TRUE COPY

72

ANNEXURE: P

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ.

RA 26/2020 (RD/00/50000/300725)

ದಿನಾಂಕ: 15-12-2020

ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರುವಿರುದ್ಧಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು

ಬಿಷ್ಣು ಬಿನ್ ಹುಳ್ಳವ್ವ,

ಹಳೇ ಸೊರಬ ಗ್ರಾಮ, ಕನಕಾ ಹೋಬಳಿ,

ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು.

1. ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ, ಸಾಗರ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಸಾಗರ.

2. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು.

3. ಅನಧಿಕೃತ ಸಾಗುವಳಿ ಸಕ್ರಮಿಕರಣ ಸಮಿತಿ,

ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸೊರಬ.

ವಿಷಯ:- ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಾಗರ ರವರ ಆದೇಶ ಭೂಮಿ(2)ವಿವ 170/2018-19
ದಿನಾಂಕ: 02-12-2020 ರ ವಿರುದ್ಧ ಮೇಲ್ಮನವಿ.

ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಆದೇಶ ಹಾಗೂ ತಿಳುವಳಿಕೆ

ಉಪ-ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾಗರ ಇವರ ಪ್ರಶ್ನಿತ ಆದೇಶವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿ, ಪ್ರಶ್ನಿತ ಆದೇಶದನ್ವಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಂತೆ ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ದಿನಾಂಕ:14-12-2020 ರಿಂದ ಪ್ರಕರಣದ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣಾ ದಿನಾಂಕ: 07-01-2021 ರವರೆಗೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಯು ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 07-01-2021 ರಂದು ಅಪರಾಹ್ನ 3.00 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸದ್ರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾದ ಎಸಾಧರು ಮಂಡಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಲ್ಲಿ, ನೀವು ಖುದ್ದಾಗಿಯಾಗಲೀ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ವಕೀಲರ ಮೂಲಕವಾಗಲೀ ಆ ದಿನ ಹಾಜರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಾದವನ್ನು ಮಂಡಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಕರಣದ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗೈರು ಹಾಜರಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ತಿಳಿಯುವುದು.

ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಗೋಪಾಲ/ವಿಜೇಂದ್ರ ಎನ್., ವಾದಿ ಪರ ವಕೀಲರು, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸೊರಬ ಪ್ರತಿಯನ್ನು :-

1.ಸಾಗರ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ರವಾನಿಸಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ. (ಹಳೇಸೊರಬ ಗ್ರಾಮದ, ಸ.ನಂ.245 ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಭೂಮಿ(2)ವಿವ 170/2018-19 ದಿನಾಂಕ: 02-12-2020 ರ ಕಡತ)

2.ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ರವರಿಗೆ ರವಾನಿಸಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ. (ಹಳೇಸೊರಬ ಗ್ರಾಮದ, ಸ.ನಂ.245 ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಸಿ.ಆರ್. 1067/2016-17 ದಿನಾಂಕ: 20-07-2018 ರ ಕಡತ)

This document is referred to as
Annexure.....in The Affidavit of
Smt / Sri.....

Oath Commissioner

73

ANNEXURE: 0

ಮಾನ್ಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರರವರ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸೂರಬ

ಅರ್ಜಿದಾರರು: ಬಿಷ್ಣು ಬಿನ್ ಹುಳ್ಳಪ್ಪ

ಸುಮಾರು 67 ವರ್ಷ, ವ್ಯವಸಾಯಗಾರರು,

ಹಳೇಸೋರಬ ಗ್ರಾಮ, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ,

ಸೋರಬ ತಾ||, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ:- ಸೋರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಹಳೇಸೋರಬ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.245 ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ 02 ಎಕರೆ 15 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಉಪ-ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಾಗರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಸಾಗರ ಇವರು ದಿನಾಂಕ:02/12/2020 ರಂದು ರದ್ದುಪಡಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇವರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಮೇಲ್ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರವರು ದಿನಾಂಕ:14/12/2020 ರಂದು ಆದೇಶ ನೀಡಿ, ಮಾನ್ಯ ಉಪ-ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಾಗರ ಇವರ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ (stay order) ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ, ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಬಾರದಾಗಿ, ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿ ಬಿನೆಂದರೆ,

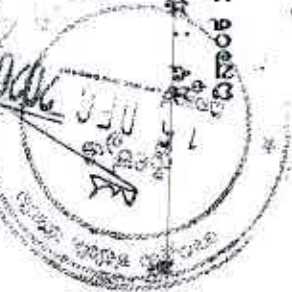
ನಾನು ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ಖಾಯಂ ವಾಸಿಗಳಾಗಿರುತ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸಾಯಗಾರರಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ಸೋರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಹಳೇಸೋರಬ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.245 ರ 2 ಎಕರೆ 15 ಗುಂಟೆ ನನಗೆ ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ನಾತೆಯಿಂದ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಆ ಪ್ರಕಾರ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ ನೀಡಿದ್ದು, ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಪಹಣಿಯನ್ನು ನಮೂದು ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಸೋರಬದ ಮಾನ್ಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರರವರು ನಮ್ಮಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿಗಳು ಅಕ್ರಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಸಾಗರದ ಮಾನ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ, ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಖರಾಬು ಖಾನು ಎಂದು ನಮೂದು ಮಾಡುವಂತೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸಾಗರದ ಮಾನ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡಿದ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿ, ನಾನು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಮೇಲ್ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ದಿನಾಂಕ:14/12/2020 ರಂದು ಆದೇಶ ನೀಡಿ, ಸಾಗರದ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆದೇಶಗಳಿಗೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ (stay order) ಆದೇಶ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರವರು ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ (stay order) ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಖರಾಬು ಖಾನು ಎಂದು ನಮೂದು ಮಾಡದೇ, ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಾರದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಆದೇಶ

ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.



[Signature]
15/12/20
ಅರ್ಜಿದಾರರು.

H.ಬಿಷ್ಣುಪ್ಪ.

ದಿನಾಂಕ : 15/12/2020.

This document is registered by the Government of Karnataka.

Annexure to the Affidavit of

Smt /

GOPALA BALLA

Advocate

Roll No. KAR.604/2003

Main Road, SORABA-577439

TRUE COPY

District Commissioner

7A

ಮಾನ್ಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರರವರ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸೂರಬ

ಅರ್ಜಿದಾರರು: ಬಿಷ್ಣುಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹುಳ್ಳಪ್ಪ
ಸುಮಾರು 67 ವರ್ಷ, ವ್ಯವಸಾಯಗಾರರು,
ಹಳೇಸೂರಬ ಗ್ರಾಮ, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ,
ಸೂರಬ ತಾ|| ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ.

ANNEXURE: R

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ:- ಸೂರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಹಳೇಸೂರಬ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.245 ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ 02 ಎಕರೆ 15 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಉಪ-ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಾಗರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಸಾಗರ ಇವರು ದಿನಾಂಕ:02/12/2020 ರಂದು ರದ್ದುಪಡಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇವರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಮೇಲ್ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರವರು ದಿನಾಂಕ:14/12/2020 ರಂದು ಆದೇಶ ನೀಡಿ, ಮಾನ್ಯ ಉಪ-ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಾಗರ ಇವರ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ (stay order) ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ, ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಬಾರದಾಗಿ, ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿ ಏನೆಂದರೆ,

ನಾನು ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ಖಾಯಂ ವಾಸಿಗಳಾಗಿರುತ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸಾಯಗಾರರಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ಸೂರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಹಳೇಸೂರಬ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.245 ರ 2 ಎಕರೆ 15 ಗುಂಟೆ ನನಗೆ ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ನಾತೆಯಿಂದ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಆ ಪ್ರಕಾರ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ ನೀಡಿದ್ದು, ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಪಹಣಿಯನ್ನು ನಮೂದು ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

ಅದರ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಸೂರಬದ ಮಾನ್ಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರರವರು ನಮ್ಮಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿಗಳು ಅಕ್ರಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಸಾಗರದ ಮಾನ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ, ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಖರಾಬು ಖಾನು ಎಂದು ನಮೂದು ಮಾಡುವಂತೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸಾಗರದ ಮಾನ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡಿದ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ, ನಾನು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಮೇಲ್ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ದಿನಾಂಕ:14/12/2020 ರಂದು ಆದೇಶ ನೀಡಿ, ಸಾಗರದ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆದೇಶಗಳಿಗೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ (stay order) ಆದೇಶ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರವರು ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ (stay order) ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಖರಾಬು ಖಾನು ಎಂದು ನಮೂದು ಮಾಡದೇ, ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಾರದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಆದೇಶ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.



This document is referred to as
Annexure... in The Affidavit of
Smt / Sri...

Oath Commissioner

19/12/20. H.ಚಳ್ಳಪ್ಪ.

GOPABA BALLA
Advocate
Roll No. KAR.604/2003
Main Road, SORABA-577429

TRUE COPY

75

ANNEXURE:

S

ಉಲ್ಲೇಖ ಸಂಖ್ಯೆ : IMR13177D148964E68



ಮುದ್ರಿತ ದಿನಾಂಕ : 22-12-2020

ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಪ್ರತಿ

ಶಿಲ್ಪ : ಶಿವಬೆಂಗಳೂರು	ವಹಿವಾಲು ವರ್ಷ	2020-2021	ಬದಲಾವಣೆ ರೀತಿ	ಕೋರ್ಸ್ ಅರ್ಜಿ
ತಾಲ್ಲೂಕು : ನೋರು	ವಹಿವಾಲು ಸಂಖ್ಯೆ	95	ಸ್ವಾಧೀನತೆ ರೀತಿ	ವಹದ ಬದಲಾವಣೆ
ಹೋಬಳಿ : ಕುರಗು	ಮೂಲ	ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಯ ಅಧಿಕಾರ	ಸಂಖ್ಯೆ	LNDCR/70/2018/19
ಗ್ರಾಮ : ಹಳೇನೋರು	MR ಸಂಖ್ಯೆ	T68	ದಿನಾಂಕ	02/12/2020

(ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎರಡು ಮತ್ತು ನೂರು ಅಂಶಗಳು)

ಈಗಿನ ಸರ್ವೆ ಸಂಬಂಧ ವಿವರ

ಸರ್ವೆ ಸಂಬಂಧ	ಖೇತುವಾರು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ವಿವರ	ಭೂ ಕಂದಾಯ ವಿವರ	ಪಟ್ಟಿ	ಮಾನ್ಯತೆ ನಮೂನೆ	ವೇರಾ
245/*	ಒಟ್ಟು : 1011.38.00.00	ಕಂದಾಯ : 0.00	ಸರಕಾರಿ	ಕಡ್ಡೆ	
	ಅರಣ್ಯ(ಎ) : 0.00.00.00	ಜಮೀನು : 0.00			
	ಅರಣ್ಯ(ಬಿ) : 1011.38.00.00	ಸಸ್ಯ : 0.00			
		ನೀರಿನ ವರ : 0.00			

ಸರ್ವೆ ಸಂಬಂಧ ಸ್ವಾಧೀನವಾರು ಮತ್ತು ಅವರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

ಸರ್ವೆ ಸಂಬಂಧ	ಸ್ವಾಧೀನವಾರರ ಹೆಸರು	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ವಾಡ ಸಂಬಂಧ	ಸ್ವಾಧೀನತೆಯ ರೀತಿ	ಹಕ್ಕುಗಳು	ಮರುಗಳು	ಸ್ಥಿತಿ
245/*	ಗೋಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿ ಕೆನುಮಂತ್ಲಿ ಬಿ.ಕೆ. ಮಗ ರತ್ನಮ್ಮ	1.04.00.00	74	ಅಕ್ರಮ-ಸಕ್ರಮ 30/05/2017 MR H27/2016-2017			ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ
	ಅಮರ್ಗಂ ಬಿನ್ ಗೋವಾಲಾಪ್ಪ	4.11.00.00	477	ಅಕ್ರಮ-ಸಕ್ರಮ 30/05/2017 MR H27/2016-2017	ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇವಾ ಕಂಪನಿ 1,00,000/-ಕ್ಕೆ ಅಧಾರ	MR T37/2019-2020MR.T33/2017-2018;ಶಾಂತಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇವಾ ಕಂಪನಿ, 300000/- [ಹಕ್ಕು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ ಪರಾಕ್ರಮ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ]	ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ
	ಬಿಜ್ಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹುಳ್ಳಪ್ಪ	2.15.00.00	486	ಅಕ್ರಮ-ಸಕ್ರಮ 30/05/2017 MR H27/2016-2017			ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ
	ಪರಮರಾಮೇಶ್ವರ್ ಬಿನ್ ಸಾರಾಯಣಾಚಾರ್	1.18.00.00	478	ಅಕ್ರಮ-ಸಕ್ರಮ 30/05/2017 MR H27/2016-2017			ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ
	ಲಕ್ಷ್ಮ ರಾಜ್ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ	3.32.00.00	479	ಅಕ್ರಮ-ಸಕ್ರಮ 30/05/2017 MR H27/2016-2017	VSSBN ಹಳೇನೋರು 1.00.000/-ಕ್ಕೆ ಅಧಾರ	MR T18/2019-2020 [ಹಕ್ಕು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ ಪರಾಕ್ರಮ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ]	ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ
	ಹಿಂಸಾರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕಿವಪ್ಪ	2.20.00.00	480	ಅಕ್ರಮ-ಸಕ್ರಮ 30/05/2017 MR H27/2016-2017	VSSBN ಹಳೇನೋರು 1.00.000/- ಅಧಾರ	MR T12/2019-2020 [ಹಕ್ಕು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ ಪರಾಕ್ರಮ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ]	ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ
	ಬಿರಕ್ ಬಿನ್ ಸಾರಾಯಣಾಚಾರ್	3.15.00.00	481	ಅಕ್ರಮ-ಸಕ್ರಮ 30/05/2017 MR H27/2016-2017	VSSBN ಹಳೇನೋರು 1.00.000/-ಕ್ಕೆ ಅಧಾರ	MR T13/2019-2020 [ಹಕ್ಕು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ ಪರಾಕ್ರಮ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ]	ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ
	ನೀಲಮ್ಮ ಕೋಕುಂಡಾಪ್ಪ	2.20.00.00	482	ಅಕ್ರಮ-ಸಕ್ರಮ 30/05/2017 MR H27/2016-2017	VSSBN ಹಳೇನೋರು 75000/-ಕ್ಕೆ ಅಧಾರ	MR T65/2019-2020 [ಹಕ್ಕು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ ಪರಾಕ್ರಮ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ]	ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ
	ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ	2.00.00.00	483	ಅಕ್ರಮ-ಸಕ್ರಮ 30/05/2017 MR H27/2016-2017	VSSBN ಹಳೇನೋರು 50000/-ಕ್ಕೆ ಅಧಾರ	MR T66/2019-2020 [ಹಕ್ಕು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ ಪರಾಕ್ರಮ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ]	ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ
	ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ	3.00.00.00	484	ಅಕ್ರಮ-ಸಕ್ರಮ 30/05/2017 MR H27/2016-2017		MR T3/2019-2020;ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡ ಸೇವಾ ಕಂಪನಿ, 298000 [ಹಕ್ಕು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ ಪರಾಕ್ರಮ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ]	ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ
	ಕೆಂಪಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ	3.00.00.00	485	ಅಕ್ರಮ-ಸಕ್ರಮ 30/05/2017 MR H27/2016-2017	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಹಳೇನೋರು ಇದರಲ್ಲಿ 50,000/-ಕ್ಕೆ ಅಧಾರ.VSSBN ಹಳೇನೋರು ಇದರಲ್ಲಿ 100000/-ಅಧಾರ	MR T28/2020-2021MR.T84/2018-2019 [ಹಕ್ಕು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ ಪರಾಕ್ರಮ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ]	ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ
	ನೀಲಪ್ಪ ಬಿನ್	3.38.00.00	488	ಅಕ್ರಮ-ಸಕ್ರಮ		MR T39/2019-2020MR.T17/2017-2018ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು	ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ

- 76 - 72

ತರಬೆಡ್			21/06/2017 MR H31/2016- 2017	ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇವಾ ಶಾಖೆ 1,00,000ರೂಗಳಿಗೆ ಅಧಾರ್, ಮ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇವಾ (300000) (ಕಡ್ಡೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿದ ಪರಾಕುಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ)	
ಖರೀದಿ ಬಾಕಿ	978.25.00.00	0	ವಿವರಣೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ		Original
ಖರೀದಿ ಬಾಕಿ	1011.38.00.00	0	ವಿವರಣೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ		ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ

ಮ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಅಧಿಕಾರ ವಿವರ:	ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಅಧಿಕಾರಿ
ಮೊತ್ತ : Rs. 15.00	



Signed By : S L MARUTHI SWAMY
Signed on : 19-12-2020 05:16:17 PM

(Signature)

This document is referred to as
Affidavit of S.....in The Affidavit of
Smt. Sri.....*(Signature)*

(Signature)
Oath Commissioner

[illegible]

Date: 21-12-2020 11:19:07 Page: 15

RTC DIGITALLY SIGNED BY : S.L.MARUTHI SWAMY ON 19-Dec-20
 RTC Unique Number : B715A91602626A31
 Generated at Bangalore 19/12/2020 at 40:42:58 AM
 @ 181 m Road, Bangalore 560002

உய்யுறவு அம்மையுடைய அன்பு

ಪ್ರಕಟಣೆ

citizen may register their Aadhaar number and mobile number at <http://landrecords.karnataka.gov.in> or get SAs alerts about mutations on agricultural lands.

ಗೆ,

79

ANNEXURE N

- 1) ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ವಿಧಾನಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು.
- 2) ಮಾನ್ಯ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು.
- 3) ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ.
- 4) ಮಾನ್ಯ ಉಪ-ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾಗರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಸಾಗರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಸಾಗರ

ಅರ್ಜಿದಾರರು: ಬಿಷ್ಣು ಬಿನ್ ಹುಳ್ಳಪ್ಪ

ಸುಮಾರು 67 ವರ್ಷ, ವ್ಯವಸಾಯಗಾರರು ಹಳೇಸೊರಬ ಗ್ರಾಮ, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಸೊರಬ ತಾ||, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ.

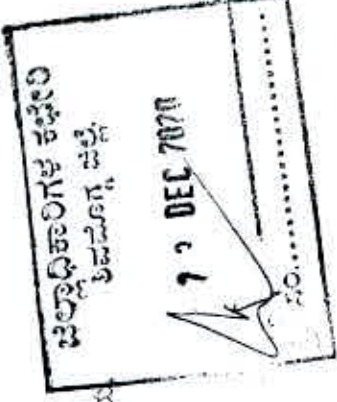
-ವಿರುದ್ಧ-

ಎದುರಿಗಳು: ಶಿವಾನಂದ.ಪಿ.ರಾಣಿ

ತಹಶೀಲ್ದಾರವರು,

ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸೊರಬ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ.



ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ:-ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಹಳೇಸೊರಬ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.245 ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಆಗಿರುವ 02 ಎಕರೆ 15 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಉಪ-ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಾಗರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಸಾಗರ ಇವರು ದಿನಾಂಕ: 02/12/2020 ರಂದು ರದ್ದುಪಡಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇವರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಂಖ್ಯೆ 26/2020ರ ರೀತ್ಯಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇಲ್ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರವರು ದಿನಾಂಕ:14/12/2020 ರಂದು ಆದೇಶ ನೀಡಿ, ಮಾನ್ಯ ಉಪ-ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಾಗರ ಇವರ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ (stay order) ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎದುರುದಾರರಾದ ಸೊರಬದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರವರು ಸದರಿ ಆದೇಶವನ್ನು ದಿಕ್ಕರಿಸಿ, ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆರ್.ಟಿ.ಪಿ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಹೆಸರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿ ಖರಾಬು ಖಾನು ಎಂದು ನಮೂದು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಲೋಪ ಎಸಗುವುದರ ಮೂಲಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ

80

ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಎದುರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು, ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ. ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಪೂರ್ವ ಸ್ಥಿತಿಯಂತೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿ ಎನಂದರೆ,

ನಾನು ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ಖಾಯಂ ವಾಸಿಗಳಾಗಿರುತ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸಾಯಗಾರರಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ಸೋರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಹಳೇಸೋರಬ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.245 ರ 2 ಎಕರೆ 15 ಗುಂಟೆ ನನಗೆ ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ನಾತೆಯಿಂದ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಆ ಪ್ರಕಾರ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ ನೀಡಿದ್ದು, ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಪಹಣಿಯನ್ನು ನಮೂದು ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಸೋರಬದ ಮಾನ್ಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರರವರು ನಮ್ಮಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿಗಳು ಅಕ್ರಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ಅಧರಿಸಿ, ಸಾಗರದ ಮಾನ್ಯ ಉಪ-ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ, ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ. ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಖರಾಬು ಖಾನು ಎಂದು ನಮೂದು ಮಾಡುವಂತೆ ದಿನಾಂಕ 02/12/2020 ರಂದು ಆದೇಶ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸಾಗರದ ಮಾನ್ಯ ಉಪ-ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡಿದ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ, ನಾನು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಂಖ್ಯೆ:26/2020ರ ರೀತ್ಯಾ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಮೇಲ್ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ದಿನಾಂಕ:14/12/2020 ರಂದು ಆದೇಶ ನೀಡಿ, ಸಾಗರದ ಉಪ-ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆದೇಶಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:14/12/2020 ರಿಂದ ಪ್ರಕರಣದ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣಾ ದಿನಾಂಕ:07/01/2021ರ ವರೆಗೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ (stay order) ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯದವರು ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ. ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕದಂತೆ, ಖರಾಬು ಖಾನು ಎಂದು ನಮೂದು ಮಾಡದಂತೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅರ್ಜಿದಾರರು ದಿನಾಂಕ: 15/12/2020 ರಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸೋರಬದ ತಹಶೀಲ್ದಾರರವರು ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆದೇಶ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ದಿಕ್ಕರಿಸಿ ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ. ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಖರಾಬು ಖಾನು ನಮೂದು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರ ಮುದ್ದಾಗಿ ದಿನಾಂಕ:19/12/2020 ರಂದು ಪುನಃ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ. ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕದಂತೆ, ಖರಾಬು ಖಾನು ಎಂದು ನಮೂದು ಮಾಡದಂತೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

ವಾಸ್ತವಿಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರವರು ದಿನಾಂಕ:14/12/2020 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಉಪ-ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಾಗರ ಇವರ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ (stay order) ಮಾಡಿದ ಆದೇಶ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎದುರುದಾರರಾದ ಸೋರಬದ ತಹಶೀಲ್ದಾರರವರು ಸದರಿ ಆದೇಶವನ್ನು ದಿಕ್ಕರಿಸಿ, ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ. ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿ ಖರಾಬು ಖಾನು ಎಂದು ನಮೂದು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಲೋಪ ಎಸಗುವುದರ ಮೂಲಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

81

ಎದುರಿಗಳಾದ ಸೊರಬ ತಹಶೀಲ್ದಾರರವರು ರಾಜಕೀಯದ ಒತ್ತಡಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪವೆಸಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಲುಕ್ಮಾನು ಮತ್ತು ಅನ್ಯಾಯ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎದುರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಜಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಈ ದೂರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಎದುರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು, ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ. ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಪೂರ್ವ ಸ್ಥಿತಿಯಂತೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಆದೇಶ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.

ಈ ಲಗತ್ತು ಕೆಳಕಂಡ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು
ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

- 1) ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ದಿನಾಂಕ: 15/12/2020ರ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿ.
- 2) ದಿನಾಂಕ: 15/12/2020ರ ಮನವಿ ಪ್ರತಿ.
- 3) ದಿನಾಂಕ: 19/12/2020ರ ಮನವಿ ಪ್ರತಿ.
- 4) ದಿನಾಂಕ: 02/12/2020ರ ಉಪವಿಭಾಗದಿಕಾರಿಗಳ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿ.
- 5) ದಿನಾಂಕ: 21/12/2020ರಂದು ಪಹಣಿ ವಜಾ ಆದ ಪ್ರತಿ.
- 6) ದಿನಾಂಕ: 18/12/2020ರ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರಿನ ಪಹಣಿ ಪ್ರತಿ.
- 7) ದಿನಾಂಕ: 11/12/2020ರ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರಿನ ಪಹಣಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಪ್ರತಿ.

ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮಾನ್ಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರರವರು,
ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸೊರಬ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಸ್ಥಳ : ಸೊರಬ

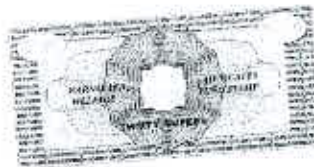
ದಿನಾಂಕ: 22/12/2020.

H. Lakshmi
ಅರ್ಜಿದಾರರು.

This document is referred to as
Annexure.....in The Affidavit of
Smt / Sri.....

Oath Commissioner

TRUE COPY



82

H/6H
IN THE COURT OF THE KARNATAKA AT BENGALURU

W.P. No. of 2021

K.K.R.

Plaintiff/s, Petitioner/s / Caveator
Appellant/s / Complainant/s
Decree-Holder/s

Vs.

Defendant/s, Respondent/s
Opponent/s Accused
Judgement - Debtor/s

Bistappa

State of Karnataka & others

I/We Bistappa s/o Late Hullappa

the petitioner

Nos. 1 (one) in the above matter hereby appoint and retain.

Sri/Smt. S.V. PRAKASH
Advocate ENO: 695/86UMESH MOOLIMANI
Enrollment No. 156/1988

to appear act and plead for me/us in the above matter and to conduct/prosecute and defend the same in all interlocutory or miscellaneous proceedings connected with the same or with any decree or orders passed therein, appeals and or other proceedings arising there from and also in proceedings for review of judgement and for leave to appeal to Supreme Court and to obtain return of any documents filled therein, or receive any money which may be payable to me/us.

2. I/We hereby authorised him / her / them or my / our behalf to enter into a compromise in the above matter, to execute any decree / order therein to appeal from any decree/order therein and to appeal to act to plead in such appeal in any preferred by any other party from any decree / other / therein.

I/We further agree that, if I/We fail to pay the fees agreed upon or to give due instructions at all stages he / she / they is / are at liberty to retire from the case and recover all amounts due to him / her / them and retain all my/our monies till such dues are paid.

Executed by me/us this 8th day of Jan 2021 at BengaluruH. Bistappa
[BISTAPPA]

Signature/s

Executant/s is/are personally known to me / us and he / she / they has / have signed before me/us.

Satisfied as to the identity of executant/s Signature/s
(Where the executant/s are illiterate, blind or unacquainted with the language of vakalath)

Certified, that the contents were explained to the executant/s in my/our presence in Kannada language known to him / her / them who appear/s perfectly to understand the same and has/have signed in the presence.

Accepted

Name S.V. PRAKASH
Advocate ENO: 695/86UMESH MOOLIMANI
Enrollment No. 156/1988

Address for service

Name

Roll No.

S.V. PRAKASH
ADVOCATE

Advocate for Petitioner

No.186/8, Abhishek Complex, 1st Floor
(Behind Nataraja Talkies)
Shirur Park Road, Sheshadripuram
BANGALORE-560 020

Place: Bengaluru

Date: 11 / 01 / 2021

M. 9448055808